

القضاء الإداري البحريني بين إعادة الهيكلة وإدارة التغيير

الدكتور طارق عبدالحميد توفيق سلام
أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة المملكة - مملكة البحرين

المقدمه

القضاء صرح الدول ، والعدل أساس الملك ، والعدل في الإسلام عدل مطلق لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ١، ولا جرم أن ذلك من دعائم الاستقرار وقد شمل العدل أموراً عديدة منها الشهادة والمعاملات والحكم والقضاء ٢ .

ومن المسلم به أن للدولة حقوقاً وعليها واجبات ومن أهم هذه الحقوق إقامة العدل بين الرعية والفصل بالقسطناس المستقيم وذلك بسند الحديث الذي روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن المقسطين عند الله على منابر من نور الله الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) ٣ .

ولقد تبوأ القضاء في الإسلام مكانة سامية سبق بها تشريعات العالم في نظمه وحكمه لأنه تشريع متكامل يشد بعضه بعضاً أساسه عقيدة ، وأخلاق ، وشعائر ، وأحكام عملية لقوله تعالى (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) ٤ .

وقد اتجهت مملكة البحرين إلى تنظيم القضاء تنظيمياً واحداً وفي بعض التسميات موحداً يجمع بين طياته كافة المنازعات العادية والادارية على حد سواء مما حدا بنا أن نبحت في أمر جديد يجعل من هذه المملكة التي شرفت بالاسلام قديماً مع ارسال أوائل الرسل اليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد العلاء بن الحضرمي وتطور النظام القضائي في البحرين على مراحل قديماً - وحتى الاحتلال البريطاني - والقضاء المحلي إلى العصر الحديث حيث تم انشاء أول محكمة نظامية في عام ١٩٣٧ هـ .
وقد نص دستور البلاد في عام ٢٠٠٢ في مادته الأولى/ أ على أن مملكة البحرين عريية اسلامية مستقلة

١. سورة النحل الايه ٦٠

٢. د محمد أنس قاسم جعفر مبادئ نظام الحكم في الاسلام دراسه مقارنه ٢٠٠١ بدون ص ٢٢

٣. الامام النووي - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - مراجعة الشيخ محمد على الصابوني - تحقيق محي الدين جراح - مؤسسة مناهل الوفاء بالمملكة العربية السعودية بدون ص ٣٥٤

٤. سورة فصلت الايه ٤١

٥. المجموعه الدستوريه دستور مملكة البحرين الامانه العامه ٢٠٠٨ ص ٩

ذات سيادة تامة شعبها جزء من الأمة العربية ، واقليةها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولايجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من اقليمها ١ .

لذلك التأصيل نود في بحثنا تحقيق نتيجة ، وبذل عناية في مقارنة قانونية من خلال منظور اسلامي أرسى قواعده الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عن نهجه الخلفاء والتابعون وتغير من مرحلة القضاء الموحد الى القضاء الحديث (المزدوج) والنموذج الغربي الذي طبق في القضاء الفرنسي وكثير من الدول الغربية بزعمهم أنه من بنات أفكارهم مع أن جذوره من شريعتنا الغراء . وقد انتهجت بعض الدول العربية والاسلامية هذا المنهج واثبت فاعليته لذا نحرص على تقديم هذا النموذج من خلال دراسة الشرع والقانون وعلم الادارة الحديثه لتفعيل ذلك على أرض الواقع في لؤلؤة الخليج العربي (مملكة البحرين) .

مشكلة الدراسة :

في هذا الصدد تنور اشكالية في كيفية استقلال القضاء الادارى وفصله عن القضاء العادى وانشاء قضاء متخصص للمنازعات الاداريه على غرار مجلس الدولة الفرنسى والمصرى وتنور اشكالية أخرى في عملية اعادة هيكلة البناء القضائى - وادارة التغيير التى يمكن لها أن تملك ذلك باصرار من خلال قيادتها الرشيدة وقدرتها على الانفاق المادى وترسيخ روح الولاء والانتماء . وتتجلى في هذه الدراسة أهمية تحقيق الرقابة القضائية لتحقيق الانضباط المنشود داخل إدارات - وأجهزة السلطة التنفيذية والمحافظة على مقدرات الدولة ومكتسباتها وحماية المال العام وتحقيق ضمانات الحقوق والحريات وحجب الإدارة عن الإنحراف - أو التعسف فى إستخدام الحق والتى حرص ميثاق العمل الوطنى ودستور البلاد فى عام ٢٠٠٢ م ، وتعديلاته فى ٢٠١٢ م على تحقيق هذه الحماية القانونية وأخيراً ليحظى القضاء الإدارى أن يرسخ له بين الهيئات القضائية فى ضوء أصالة النص وسماحة التطبيق .

منهجية الدراسة :

إعتمدت فى هذه الدراسة على المنهج العلمى الموضوعي و الإستقرائي الذى يتمثل فى استعراض الآراء القانونية والفقهية والقضائية المتعلقة بموضوع الدراسة . ثم يتلوه المنهج التحليلي أو التأصيلي المقارن وهو مكمل للمنهج السابق ومفاده تحليل الآراء القانونية ، وتطبيقاتها فى النظام الواحد - الموحد والمزدوج والمقارن ومحاولة تطبيق هذه الدراسة على الواقع البحريني .

خطة البحث

لذلك قمت بتناول البحث فى فصلين على الوجه التالى :

الفصل الأول : القضاء الإدارى بين الشرع والقانون

المبحث الأول : القضاء الإدارى فى الإسلام .

المطلب الأول النظام القضائي الإسلامى ودوره فى التنمية .

١ . أنظر تفصيلا حسين عبد الرحيم الشويخ تنظيم السلطة القضائية وفقا لتشريعات مملكة البحرين دار العصمه ٢٠٠٩ ص ٩١-٨٣

المطلب الثاني خصائص القضاء الإداري الإسلامي .

المبحث الثاني : القضاء الواحد .

المطلب الأول : القضاء الواحد في الدول الانجلوسكسونية .

المطلب الثاني تطبيقات النظام الواحد في الدول العربية .

المبحث الثالث : القضاء المزدوج .

المطلب الأول : القضاء المزدوج في فرنسا .

المطلب الثاني : تطبيقات النظام المزدوج في الدول العربية .

الفصل الثاني : إعادة هيكلة القضاء الإداري البحريني

المبحث الأول : مفهوم إعادة الهيكلة .

المطلب الأول : مفهوم إعادة الهيكلة

المطلب الثاني : إعادة الهيكلة لتنمية الموارد البشرية

المبحث الثاني : إعادة الهيكلة لتنمية الموارد البشرية

المطلب الأول : مفهوم إدارة التغيير

المطلب الثاني : إدارة التغيير تطوير لجودة الأداء

المبحث الثالث : مستقبل القضاء الإداري البحريني

المطلب الأول : تطوير الجهة القضائية .

المطلب الثاني تحسين الأداء القضائي

الفصل الأول

القضاء الإداري بين الشرع والقانون

شريعة الله لاتقبل التجزئة لأنها شاملة لكل جوانب الحياة لقوله تعالى (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ١ ، والقضاء أقدم سلطات الدولة وأقدم الوظائف التي عرفتها البشرية وقد تطور القضاء عبر هذه العصور للفصل في كافة المنازعات حتى أصبح من أركان الدولة الشرعية أو القانونية وأحد عناصرها المهمة ٢ .

عرف الاسلام القضاء الإداري وأطلق عليه قضاء المظالم وسن له قواعد أرست المجتمع وحقق للسلطة التنفيذية هيبتها واحترامها وحيادها وكذلك استطاع توفير ضمانات الحقوق والحريات للأفراد ، ولأن الشريعة الاسلامية تقبل حوار الفكر المعارض في ظل المشروعية بحياد تام من خلال هذه الدراسة للقضاء الإداري في النظام الانجلوسكسوني والنظام الفرنسي فسوف نتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث نفرد

١ - سورة يوسف الايه ٤٠

١ - د محمد عبدالحميد أبوزيد وضع القانون الإداري في الاسلام والدولة الحديثه دراسه مقارنه دارالنهضة العربيه ١٩٩٥

المبحث الأول القضاء الإداري في الإسلام وفي المبحث الثاني القضاء الموحد في النظام الانجلوسكسوني وتطبيقاته ونهاية المطاف في القضاء المزدوج وتطبيقاته في النظام الفرنسي والدول العربية .

المبحث الأول القضاء الإداري في الإسلام

إن الفكر الإسلامي يتميز بشموله وصلاحيته لحماية المجتمع بأسره^١ ، والقضاء^٢ ركن من أركان الشريعة الإسلامية ومسلك من مسالكها لتحقيق العدل ودرء المفسد و له تاريخ قديم . فكانت ولايته في الأمم السابقة قبل الحكم البابلي ممثلة في الكهنة الذين يقومون به في جلسات تعقد في المعابد وتبرم الأحكام باسم الآلهة^٣ ثم تطور القضاء في العصر البابلي مع توحيد البلاد في عصر الملك حمورابي الذي فصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ؛ . ولقد خالف النظام القضائي المجتمع القبلي في إرجاء الجزيرة العربية لأنه اعتمد على محاور ثلاثة تمثلت في شيخ القبيلة ومعاونيه (مجلس القبيلة) ثم حكومة القبيلة^٤ ، وعندما جاءت الشريعة الإسلامية تحققت العدالة بين الناس لأن مصدر التشريع فيها ثابت لا يمكن أن يتغير أو يتبدل لقوله تعالى (وَأَن آحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)^٥

وهكذا ثبت بالقطع واليقين أن الأحكام الفقهية تمثلت بالرجوع إلى المصادر التالية :

- ١ . إرجاع الأحكام إلى القرآن والسنة مباشرة أو بالقياس على نصوصها .
- ٢ . الاسترشاد إلى الأعراف الحسنه – وأقوال الصحابة والاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا ليصلح لكل زمان ومكان^٦ .
- وتتبع أهمية القضاء في النظام الإجتماعي الإسلامي إشرافه على سلوك الأفراد ، وما يربطهم من علاقات لضبط السلوك المخالف شرعا وقانونا ، ثم إصدار العقوبات لكل من خرج عن الطاعة وهذا ما يميز النظام الإسلامي في السيادة الشرعية التي تطبق على الحاكم والمحكوم ، وأن الامه التي لا قضاء فيها لاحق فيها ولاعمل فيها^٨ .

- ١ . د حمدي أمين عبد الهادي الفكر الإداري الإسلامي القاهرة دار الفكر العربي ١٩٧٦ ص ٢٠
- ٢ . القضاء : الحكم – عمل القاضي ورجال القضاء الهيئة القضائية التي يوكل اليها بحث الخصومات للفصل طبقا للقوانين – وما يقضى به الله على عباده
- المعجم الوجيز (مجمع اللغة العربية) ج م ع طبعة وزارة التربية والتعليم ١٩٩٣ ص ٥٠٦ .
- ٣ . لم يعرف القضاء المتخصص ولم تكن له ابنيه مخصصه د خيرى خاطر د احمد هيكل تاريخ القانون مطبعة جامعة البحرين ٢٠٠٦ ص ١٧٨
- ٤ . د صوفى ابوطالب تاريخ النظم القانونية والإجتماعيه دار النهضة العربية ج م ع جزء ٢ النهضة والشرائع السامية بدون ص ٨٨
- ٥ . د عبد الكريم محمد عبد الكريم تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل الإسلام وفي بلاد النهرين ٢٠٠٢ م ص ٤٧
- ٦ . سورة المائدة الايه ٤٩
- ٧ . د خيرى خاطر د احمد هيكل مرجع سابق ص ٦٠
- ٨ . الأحكام الظنية منها تشريعات تنفيذيه وأخرى تنظيميه أنظر تقصيلا د محمد عبد الحميد أبوزيد وضع القانون الإداري في الإسلام والدولة الحديثه مرجع سابق ص ٥-٩

تتجلى الأحكام في الشريعة الإسلامية من حيث ثبوتها فمنها قطعي الثبوت ، وهو ما ثبت بنص من القرآن الكريم والسنة المتواترة وإجماع الأمة وهذه الأحكام التي لا يمكن مخالفتها أو الخروج عليها ، والثانية الأحكام الظنية التي تعتمد على اجتهاد الأمة لتواكب التشريعات في أي عصر من العصور وفي أي زمان كان ١ .

إذا العدالة من أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر في الشهادة والمعاملات والحكم والقضاء وتظهر هذه القيمة بين الرعيه في الحكم والقضاء فعن عياض بن حمار رضى الله عنه قال سمعت رسول الله (أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال) رواه مسلم ٢ .

إذا العدل قوام الملك ودوام الدول ومن حق الأمة أن تحتكم الى الشريعة وأن يدفع كل فرد بما يلحقه من ظلم ويعارضه لأنه لا يمكن أن تصدر حقوق الأفراد في الدفاع عن مطالبهم ، فالعلاقة دائماً علاقة رقابة مستمرة تحقق كافة الضمانات وبالتالي تحقق مصالح الشعب وأهدافه المنشودة في ظل المشروعية ٣ . وسوف نوضح هذا الأمر في مطلبين أحدهما النظام القضائي الإسلامي ودوره في التنمية ، والثاني في خصائص القضاء الإداري في الإسلام.

المطلب الأول

النظام القضائي الإسلامي ودوره في التنمية

جاءت الشريعة الإسلامية لتحكم الناس في أحوالهم ويحكموها في شؤون دنياهم وأخراهم فوضعت مبادئ عامة بضوابط لتناسب الزمان والمكان ويسير على منوالها الحاكم والمحكوم ٤ ، ويحقق النظام القضائي الإسلامي دوره الحقيقي للتنمية المنشودة من خلال محورين هما :

المحور الأول : النظام القضائي وشرعية تصرفاته .

المحور الثاني : تفعيل المبادئ الإسلامية لتحقيق القضاء العادل.

وسوف نتناول توضيح المحورين على النحو التالي :

المحور الأول : النظام القضائي وشرعية تصرفاته :

تخضع الإدارة في الإسلام إلى مبدأ الشرعية الإسلامية التي يسير على منوالها الحاكم والمحكوم من خلال سيادة أحكامه التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة باعتبارهما المصدرين الأساسيين لهذه الشريعة الغراء ٥ .

١. المرجع السابق نفس الإشارة ص ١٣
٢. الامام النووي رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مراجعة النسخ محمد على الصابوني - تحقيق محي الدين جراح - مؤسسة مناهل الوفاء حديث رقم ٦٦١ ص ٣٥٤
٣. د عبد الهادي الجوهري وآخرون دراسات في علم الاجتماع بدون ١٩٧٩ ص ٨٨
٤. د محمد عبد الحميد ابوزيد مرجع سابق ص ١٢٢
٥. د أعاد على حمود القيسي القضاء الإداري وقضاء المظالم الطبعة الثانية ٢٠١٠ دار وائل للنشر - عمان ص ١١

وقد إعتترف الإسلام بحق الأفراد في حرياتهم ومنحهم حقوقاً سبق بها كل التشريعات الوضعية إلا أنها مقيدة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ١ في ضوء هذه الشرعية.

ويلتزم الحاكم والمحكوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقاً لقوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٢.

وتتحقق التنمية بالرقابة الفعالة في صورها الثلاث المحاسبية الفعالة لأنها أمانة يلتزم بها الحاكم والمحكوم لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ٣ ، ورقابة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأخيراً رقابة القضاء بصورة عامة ٤ .

المحور الثاني : تفعيل المبادئ الإسلامية لتحقيق القضاء العادل:

يتجلى استقلال القضاء استقلالاً كاملاً لأن أحكام الشارع الحكيم واضحة ومبادئه سامية سار على منوالها السلف الصالح في طرق اختيار القضاة لمباشرة صلاحيتهم بصورة عامه حتى بين الفصل بين الحاكم ورعيته في الخصومات ٥ ، وقد عبرت عن كثير من الآيات القرآنية نذكر منها .

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) ٦ ، وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ٧ .

وبالتالي تتميز هذه المبادئ بأنها تجعل عقيدة القضاء تابعة لأحكام الشرع دون هواهم فيصبح العدل والحق سمة من السمات الواضحة التي تحجب القضاة عن المؤثرات الخارجية وتلزمهم بسرعة الفصل في المنازعات وهذا الأمر يجعل من تلك المبادئ تجسيدا للحضارة الإسلامية ٨ ، لأن الناس أعلم بشؤون دنياهم مادامت لا تخالف الشارع الحكيم ، وهذا ما يؤكد تقدم وتطور حضارة المسلمين لأنه ينهى عن التبعية المطلقة في الفكر والسلوك وأن المرجعية لهذه المبادئ التي تحترم عقل الانسان وتفكيره هي الشريعة الاسلامية ٩ .

١. محمد أنس قاسم جعفر مبادئ نظم الحكم في الإسلام دراسه مقارنه ٢٠٠١ دارالتهضه العربيه ص ٢٠

٢. سورة آل عمران الآية ١٠٤

٣. سورة النساء الآية ٥٨

٤. د أعاد على حمود القيسي مرجع سابق ص ١٣

٥. د محمد يوسف موسى نظام الحكم في الإسلام مرجع سابق ص ١٩٣

٦. سورة النساء الآية ٥٩

٧. سورة النساء الآية ١١٥

٨. د محمود محمد عوض سلامه الحاكم وحدود طاعته في النظام الإسلامي كمبيوتر بلبس ١٩٩٧ ص ١٢٢

٩. د محمد رمضان بطيخ تطور الفكر السياسي الإسلامي في دولة الإمارات العربية مؤسسة العين للإعلان والتوزيع والنشر ابوظبي بدون ص ١٢٦ ، فضيلة الامام جاد الحق على جاد الحق بيان للناس من الازهر الشريف ج ٢ مطابع وزارة الاوقاف ١٩٩٣ ص ٥٨

المطلب الثاني خصائص القضاء الإداري في الإسلام

القضاء بين الناس في حكوماتهم ومنازعاتهم من الأعمال جليلة القدر لأن الغاية منها تحقيق مصالح العباد ومنافعهم ودرء المفساد وذلك تحقيقاً لإقامة العدل والمعروف ومناوذة الظلم والمنكر ويتجلى من خلال محورين أساسيين أولهما الأساس الدستوري للقضاء الإداري وثانياً الأساس الشرعي للقضاء الإداري وسوف نوضح المحورين بإيجاز ثم نتطرق إلى خصائص القضاء الإداري في الإسلام.

المحور الأول : الأساس الدستوري للقضاء الإداري الإسلامي :

تخضع الإدارة في الإسلام إلى مبدأ الشرعية الإسلامية حيث يلتزم الحاكم والمحكوم بنصوص الشريعة الغراء ، فلا يجوز التعدي على حقوق الأفراد وحررياتهم حيث يعد الأساس الذي يقوم على مبدأ الشرعية ١ إنطلاقاً من الإلتزام بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٢﴾ وقوله تعالى ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣﴾ وبالتالي يتسم القضاء الإداري في الإسلام بالشرعية الإلزامية التي تعد في فقه القانون المعاصر دستورية واجب التمسك بها دون مخالفة لأنها لا يمكن أن تتبدل أو تتغير لأنه تنزيل رب العالمين ليس من وضع الإنسان بل هو تشريع وتقنين غنى بالنظم وثبات القواعد التي تصلح لتنظيم علاقات الأفراد في أي مجتمع ٤ .

المحور الثاني : الأساس الشرعي للقضاء الإداري في الإسلام :

اجتهد العلماء على مر العصور في استنباط الأحكام والتشريعات من القرآن والسنة ومن الطبيعي أن هذا القضاء في الإسلام سمي بولاية المظالم الذي يختص في كافة المنازعات المتعلقة بين الحكام ورجال الدولة ٥ الإسلامية عندما يعتدون على حقوق وحرريات الأفراد لذلك يلزم رفع الظلم وتحقيق العدل ونسوق بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على النحو التالي :

أولاً : الأدلة من القرآن الكريم :

١. (في هذا المعنى نظام الحكم الإسلامي أقر مبدأ مسؤولية الحاكم من أول عهد الإسلام وإن عهد مائة الحكام كانت تتولاها جهة قضائية خاصة عرفت بديوان المظالم) لمزيد من التفصيل راجع د محمد فؤاد مهنا مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية طبعة معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧٢ ص ٢٢ ، د محمد انس قاسم جعفر مبادئ نظم الحكم في الإسلام مرجع سابق ص ٢٥ ، د إعاد على حمود القيسي القضاء الإداري وقضاء المظالم مرجع سابق ص ١٢ ، د عبد الحكيم حسن العيلي الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام دار الفكر العربي ١٩٧٤ ص ٦٣٥
٢. سورة النساء الآية ٥٩
٣. سورة يوسف الآية ٤٠
٤. انور العمروسي مرجع سابق ص ١٢
٥. د محمد يوسف موسى نظام الحكم في الإسلام العصر الحديث للنشر والتوزيع بدون الطبعة الثالثة ١٩٨٨ ص ١٩٢

﴿قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ١﴾

﴿قوله تعالى : (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ٢﴾

ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة

﴿عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو خان أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر) ٣ .

﴿عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الظلم ظلمات يوم القيامة) ٤ .

وبعد عرض كل من الأساس الدستوري والشرعي نتطرق لتوضيح خصائص القضاء الإداري في الإسلام من خلال توضيح هذه المفاهيم :

- ١ . القضاء الإداري جزء من الحكم .
- ٢ . القضاء الإداري الإسلامي قضاءً مستقلاً .
- ٣ . يتسم القضاء الإداري بالتنسيق والتكامل والتكافل للحقوق والحريات .
- ٤ . تنوع خصوصية الاداري من حيث الإلغاء والتعويض والتفسير .
- ٥ . اختيار القاضي وتحديد صلاحياته .
- ٦ . تميز القضاء الإداري الإسلامي عن نظيره المعاصر .

وبناءً على ذلك سوف نوضح هذه العناصر على الوجه التالي :

أولاً: القضاء الإداري جزء من الحكم :

القضاء جزء لا يتجزأ من رسالة الحكم وسياسته ٥ ومن أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر، لأنه يحقق العدالة في الشهادة والمعاملات والحكم وأحد المبادئ المهمة لتنظيم الحكم الإسلامي، وسار على ذلك الخلفاء والولاة لأنه قوام الملك ودوام الدول ٦ . ويعتبر هذا المبدأ امتثالاً لقوله تعالى (الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٧) وبالتالي وضع الإسلام المنهج القويم بأحكامه القطعية التي تثبت دعائم الحكم والتشريعات الظنية لتواكب

- ١ . سورة النحل الآية ٥٠
- ٢ . سورة النمل الآية ٥٢
- ٣ . حديث حسن رواه احمد والطبري مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي دار الكتاب بيروت ١٩٦٧ ج ٥ ص ٢١٥
- ٤ . صحيح البخاري ٦ ص ٢٥
- ٥ . ابو الأعلى المودودي - الحكومة الإسلامية ترجمة احمد ادريس - دار المختار الإسلامي ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ص ١٢٤
- ٦ . الشيخ محمد الغزالي حقوق الانسان من معالم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة طبعة ٣ دار التوفيقية النموذجية ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م ص ٢٣٩ ، د محمد انس قاسم جعفر مبادئ نظم الحكم في الإسلام مرجع اسبق ص ٢٢-٢٣
- ٧ . سورة الحج الآية ٤١

التشريعات المعاصرة ١.

ثانياً: القضاء الإداري قضاءً مستقلاً :

يعتبر القضاء الإداري قضاءً مستقلاً عن القضاء العادي وهذا ما ثبت من خلال الثوابت التاريخية التي استقرت في المجتمعات الحديثة وعرف النظام الإسلامي استقلاله من خلال ولاية المظالم^٢ التي عرفت باستبطان الأحكام وارساء نظرياته وإبتداع الحلول في كافة المنازعات الإدارية التي يجمع التشابه بينها وبين القضاء الإداري حديثاً^٣ ، وقد أبرز الفقه الإسلامي حالات عديدة للتعدي من الولاية على الرعاية وظلمهم حتى اطلق عليها الغصوب السلطانية^٤ ، وقد ثبت في مواضع عديدة تعدي الحكام وجورهم وكذلك تم متابعة العمال في ما يجوبونه من أموال وهو ما أشبه بديوان المحاسبة (الجهاز المركزي للمحاسبات)^٥ ، ومما سبق يتضح أن القضاء الإداري في الإسلام مستقل عن نظيره القضاء العادي لما له من اختصاصات واضحة ومحددة .

ثالثاً: يتسم القضاء الإداري بالتنسيق والتكافل والتكامل للحقوق والحريات :

يعتبر القضاء النظامي شاملاً لما يحدث من جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال مغايراً بذلك القضاء الإداري الذي يمس هيبة الدولة وسلطانها^٦ ، لذلك كان لزاماً على الحكام أن يحترموا الدولة والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها بتنسيق كامل والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم ومنع تعدي الولاية وعسفهم بالرعية في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية من الإثبات والتحري في جمع الأدلة واتخاذ الحيطة والحذر فيما يرفع الى الولاية من خلال دلائل وبراهين^٧ ، كما شمل قضاء المظالم حالات عديدة رفع العمال شكاوهم مثل منع صرف رواتبهم أو تأخرها على خلاف ما يقضى به الشارع الحكيم كما شمل التنسيق الإشراف

١. الإسلام يعتمد على العقل والمنطق وحمل الشعوب شرقاً وغرباً تشريعات واضحة متطورة وحمل لواء الشريعة الى مختلف البلدان وقد قرر مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد في لاهاي ١٩٢٧ حضارة الإسلام بتشريعاته الواضحة واهم مصادره المجمع عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس - سورة النحل الآية ٥٠
٢. لمزيد من التفصيل ولاية المظالم - ديوان المظالم - نظارة المظالم - مجلس المظالم - قضاء المظالم حيث ثبت ذلك جلياً للفصل في كافة المنازعات التي تتعلق بين السلطة والإدارة وعمالها سواء بالغبن والتعدي مما يكفل لها الاستقلال راجع د ابراهيم حسن العيلي الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام مرجع سابق ص ٩٨ - المستشار عمر الشريف: نظم الحكم والادارة في الدولة الاسلامية مطبعة معهد الدرسان الاسلاميه ١٤١٠-١٩٩٠ ص ١٤٥
٣. د محمد عبد الحميد ابوزيد وضع القانون الإداري في الاسلام والدولة الحديثة دراسه مقارنه دار النهضة العربية ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م ص ١٢ ، د نصر فريد واصل السلطه القضائيه ونظام القضاء في الإسلام للطبعة الاولى ١٩٨٩ ص ٧٢
٤. د صبحي الصالح النظم الاسلاميه دار العلم للملايين ط ١٠ ١٩٩٦ ص ٣٢٥
٥. ثبت ان الخليف عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعقد في موسم الحج مؤتمرا ويعرف منه سره الولاية والرعية للمراقبة وتحقيق العدل لمزيد من التفصيل راجع ظافر القاسي نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - الكتاب الثاني السلطة القضائية دار النقاش ط ٤ ١٩٩٢ ص ٥٧٠
٦. يذكر الماوردي في هذا الصدد ان المنصور رضى الله عنه بلغه عن جماعه من كتاب الدواوين قاموا بالتزوير في بعض المستندات فقدمهم للمحاكمة التاديبية وهو اشبه بالجهات الرقابيه الحديثه (الرقابيه الإداريه ، المحاكم الإداريه) لمزيد من التفصيل راجع الماوردي مرجع سابق ص ٧٢- د ماجد الحلو القضاء الإداري دار المطبوعات الجامعيه اسكندريه ١٩٩٤ ص ١٦٣
٧. د محمد انس قاسم جعفر ولاية المظالم في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية مرجع سابق ص ٢٨

على تنفيذ الأحكام القضائية^١، فحقق بذلك القضاء الإداري في الإسلام التكافل وحماية حقوق الإدارة والعاملين فيها وذلك لأن هذا الأمر يرجع الى دقة المنهج القرآني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

رابعاً: تنوع خصوصية القضاء الإداري الإسلامي من حيث الإلغاء والتعويض والتفسير :

عرف القضاء الإداري الإسلامي^٢ فكرة الإلغاء حيث تعرض الى مفهوم القرار وتفسيره وأطلق عليه صك التعيين - امر التقيد وهي ترادف في الوقت المعاصر فكرة القرار الإداري لأن العبرة بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني^٣ ، وقد ذكرت كتب التراث عن وقائع عديدة لإلغاء القرار^٤ ، وقد طبق الفقهاء ولاية التعويض لأنها تتعلق بمركز شخصي يلزم تعويضه عما أصابه من أضرار ومن القضايا الشهيرة ما حدث من خالد بن الوليد عندما قتل أفراداً من قبيلة جذيمة بعد دخولهم الإسلام على أن ذلك خدعة منهم فأستكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل علياً بن أبي طالب كرم الله وجهه لرفع المفسدة وتعويضهم^٥ ، وبالتالي شمل الأمر ولاية التعويض والتأديب ومن تطبيقاتها قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لما تقدم أهل البحرين بشكواهم في وفد عبد قيس^٦، وبالتالي استطاع فقهاء الشريعة الإسلامية تفعيل ذلك كما هو معمول به في الدول ذات القضاء الإداري المزدوج^٧.

خامساً: إختيار قاضي المظالم وتحديد صلاحيته :

يعتبر منصب القاضي من أجل المناصب وأرفعها قدراً بل أعظم الولايات لذلك يشترط فيه هذه الصفات (ان يكون مسلماً ، عاقلاً ، بالغاً ، حراً^٨، سلامة الحواس والاعضاء ، توليته بطريق مشروع ، رجلاً)^٩ . ويلزم لهذا القاضي من صفات خاصة تمكنه من إتخاذ القرار على نحو سليم. والحق أن من هذه الصفات القوة ، والأمانة ، والعلم بالأحكام الشرعية ، واسرار التشريع ، وأن يكون صالحاً موثقاً فيه ، ومتمتعاً بمواهب عقلية ذكاء وفطنة ونزاهة واستقلالاً في رأيه وقوة الملاحظة وقدرته على الاستدلال والاستنباط متحكماً في عواطفه^{١٠}.

١. د اياد على حمود القيسي القضاء الإداري وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٢٨ ، د سامي جمال الدين دعاوى التسوية منشاہ التعارف اسكندريه ١٩٨٥ ص ٧٢
٢. د عبد الحميد الرافعي القضاء الإداري بين الشريعة والقانون دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان ط ١ ١٩٨٩ ص ١٧٨
٣. الماوردى مرجع سابق ٨٠- د صلاح الدين فوزى القانون الإداري مكتبة الجلاء الجديد المنصوره ١٩٩٣ ص ٥١٠
٤. لمزيد من التفصيل راجع دعوى اهل سمرقند ، دعوى الكسور الماوردى مرجع سابق ص ٧٤ د سعيد الحكيم : الرقابة على اعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيه دار الفكر العربي ط ٢ ١٩٨٧ ص ١٢٩
٥. ابن هشام السير النويه ج ٤ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ص ٥٥
٦. د سليمان الطماوى القضاء الإداري (قضاء التعويض) دار الفكر العربي ١٩٨٧ ص ٣١٧
٧. د أعاد على حمود مرجع سابق ص ٢٧
٨. حسين عبدالرحيم الشويخ تنظيم السلطة القضائية وفقاً لتشريعات مملكة البحرين دار العصمه ط ١ ٢٠٠٩ ص ١٩-٢٢
٩. اختلف الفقهاء في تولية المرأة فذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل الى عدم الاجازه بينما ذهب ابوحنيفه الى جواز ذلك انظر تفصيلا القاضي محمد عرنوس تاريخ القضاء في الإسلام مرجع سابق ص ٨٦
١٠. انظر تفصيلا الماوردى الاحكام السلطانيه مرجع سابق ص ٧٢ د نصر فريد واصل السلطة القضائية ونظام في الاسلام دراسه مقارنة مع النظم الوضعيه مطبعة الامانه ط ١ ١٩٨٩ ص ٧٢

سادساً: تميز القضاء الإداري الإسلامي عن نظيره المعاصر

جاء الإسلام في أعقاب الديانات السابقة وبنزول القرآن وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم استطاع الإسلام أن يرسخ قواعد ملزمة لجميع من تبعه مع توفير كافة الضمانات لحقوق الإنسان^١ ومما لا شك فيه أن بيت القصيد الذي أود أن أدلف إليه أن إقامة العدالة بين الناس أمر مقدس، وهذا ما جعل القضاء النظامي بصورته العامة والقضاء الإداري بصورته الخاصة يسير على هذا النهج تطبيقاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ^٢)

ولا جرم ان القضاء الإداري يتمتع بخصوصية في مراقبة الأعمال والإجراءات نستطيع أن نوجزها فيما يلي :

- التنظيم القضائي الذي شمل الإدارة وشرعية تصرفاتها وتنظيم الرقابة واختيار قاضي المظالم وتحديد اختصاصاته^٣.
- التحقيقات والتحريات ومشاورة الأمر والتروي في اتخاذ القرار من باب الحيطة والحذر^٤.
- سلطات التفسير والإلغاء والتأديب والتعويض^٥.
- سلطات القضاء في مراقبة كافة القرارات الإدارية وعدم تحصن أي منها وذلك تحقيقاً للرقابة القضائية وعدم النيل منها^٦.

المبحث الثاني القضاء الواحد

سبقت الشريعة الإسلامية دول الغرب في تأسيس القضاء الواحد والذي بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى عهد عبدالملك بن مروان^٧ وقد كتبت فيه روائع القصص في العدل وسرعة الفصل بين المتناضين^٨ وذلك لحرص الحاكم والمحكوم على احترام المشروعية وتخير الحاكم لولاية -الولايات أصلح المسلمين على أساس من القوة والأمانة^٩ ثم عرف القضاء آنذاك القضاء المزدوج بعد اتساع الفتوحات

١. د عبد الحميد حشيش مبادئ القانون الإداري مكتبة القاهرة الحديثة بدون ص ١٦٥ ، د اسماعيل البدو القضاء الإداري جزء الثاني دار النهضة العربية الطبعة الأولى ١٩٩٢ ص ٧ ، د مصطفى أبوزيد فهمي القانون الإداري الجزء الأول طبعه ٣ سنة ١٩٩٠ ص ٣٦

٢. سورة الحديد الآية ٢٥

٣. د فؤاد النادي المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي دار الكتاب الجامعي القاهرة ١٩٨٠ ص ٧٣
٤. انظر تفصيلاً د سليمان الطماوى القضاء الإداري - قضاء الإلغاء دار الفكر العربي ١٩٨٦ ص ٣١٥ ، د ماجد الحلو القانون الإداري دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٤ ص ٥٩

٥. د مصطفى محمود غيفي فلسفة العقوبات التأديبية واحترامها الطبعة الثانية بدون ٥٩

٦. د اعد على حمود القيسي القضاء الإداري وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٢٥-٢٨

٧. د محمد عبدالحميد أبوزيد مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه دراسته مقارنة النسر الذهبي للطباعة ٢٠٠٤ ص ٢٣٠

٨. انظر تفصيلاً الماوري الأحكام السلطانية مرجع سابق ص ٨٧ وما بعدها

٩. كان الفصل في القضاء قاصراً على الخصومات المدنية اما القصاص والحدود للخلفاء وولاه الامصار وكذلك العقوبات التأديبية للخليفة وعامله د محمد عبدالحميد أبوزيد مرجع سابق ص ٢٣٢-٢٥٠

الاسلامية .

من الثابت أن القضاء الواحد له أصول اسلامية قائمة على أصول ثابتة من الكتاب والسنة ومن ورع القضاء وحيادهم واستقلالهم لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لأن ذلك كله مقيد بالمصلحة التي تتوخاها الشريعة الغراء .

لهذا يمكن أن نعرف القضاء الواحد : بأنه هيكل قضائي واحد له ولاية النظر على كافة المنازعات سواء كانت متعلقة بالأفراد أو بالإدارة باستثناء ما ورد بنص صريح ١ .

وإذا ولينا وجهنا شطر التشريع الوضعي في النظام الأنجلوسكسوني نجد ان له اصولاً لايمكن أن تحيد عنها هذه الدول لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول نتناول فيه القضاء الواحد في الدول الأنجلوسكسونية والمطلب الثاني تطبيقات هذا النظام .

المطلب الأول

القضاء الواحد في الدول الانجلوسكسونية

تتسم السلطة القضائية في انجلترا ٢ بطابع من الإكبار والاستقلال وذلك لعدم تناول السلطتين التشريعية والتنفيذية على فرض السيطرة على السلطة القضائية.

وتكمن المشكلة الأساسية في هذا المدخل هو تعارض وجود هيئتين قضائيتين داخل انجلترا لعدم وجود مبرر لذلك يخرج الأفراد أو بعضهم من ولاية القضاء الطبيعي ومن الإستثناء لمبدأ سيادة القانون وتحقيق الضمانات الحقيقية للأفراد في الحقوق والواجبات ٢، حيث تم اجراء هذه التجربة وانشاء محاكم ادارية استثنائية وذلك على أساس الاعتقاد السائد فيما يلي :

- الملك لا يخطئ ولا يمكن أن يقاضيه أحد أمام أي محكمة.
- العلاقة بين الموظف والادارة علاقه تعاقدية والدولة لاتسأل عن اخطاء موظفيها ؛ وذهب بعض الفقهاء الى أن الامور دائماً لاتستقر على وضع معين فالتغير سنة كونية ونتيجة لتطور وازياد تدخل الدولة في شتى مجالات الحياه وكثرة وجود المشكلات ومحاولة ايجاد حلول لها بما يتلاءم مع امتيازات الدولة الحديثة الا أنه مازال الفكر المسيطر على اختصاص المحاكم الادارية أنه ما وجد ذلك الا ضروره كمتطلبات الحياه الاجتماعيه والصناعيه كمحكمة الصناعات (براءة الاختراع) ، ثم تخضع بعد ذلك لرقابة القضاء العادي ٥ .

١. د فاروق خماس القضاء الاداري مرجع سابق ٩٠

2. 5- STREET (H.) & BRAZIER (R): Constitutional and administrative LAW . penguin BOOKS London. 1981

٣. د محمد عبد الحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٤٣ ، د فؤاد العطار القضاء الاداري دارالنهضة العربيه ٦٧-١٩٦٨ ص ٩٩ ، د محمد انس قاسم جعفر الوسيط في القانون العام (القضاء الاداري) ط ٢ دارالنهضة العربيه القايره ١٩٩٠ ص ٦٤.

٤. انظر تفصيلاً د محمود حافظ القضاء الاداري دراسه مقارنه ط ٧ دار النهضه العربيه القايره بدون ص ٦٦ ، د محمود عاطف البنا الوسيط في القانون الاداري ط ٢ دار النهضه العربيه ١٩٩٩ ص ٦٠.

٥. د سليمان الطماوي القضاء الاداري الكتاب الاول ٧٦ مرجع سابق ٨٧، د فاروق خماس القضاء الاداري مرجع سابق ٩٠-٩٤، د اعد على حمود القيسى القضاء الاداري وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٩٠

المطلب الثاني

تطبيقات القضاء الموحد في الدول العربية

تعتبر السلطة القضائية في نظام القضاء الموحد ولاية كاملة واختصاصاً شاملاً لجميع أنواع المنازعات^١ وسار على هذا النهج كثير من الدول^٢ وسوف نلقى الضوء بإيجاز على هذا النظام القضائي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في فرعين مستقلين.

الفرع الأول

النظام القضائي الواحد في مملكة البحرين

اسلفنا القول ان توضيح مفهوم القضاء الواحد ابتدأ في أول عهد الدولة الإسلامية ثم النموذج المثالي لها في التشريعات المعاصرة متمثلاً في النظام الانجلوسكسونيه..وقد سارت مملكة البحرين على هذا النهج بداية من دستور البلاد في ٢٠٠٢ وسوف نوضح الطبيعة القانونية لهذا النظام على النحو التالي :

الطبيعة القانونية للقضاء الموحد في مملكة البحرين :-

يعتبر دستور ٢٠٠٢ مملكة البحرين المحدد لكافة الاختصاصات قد تلاحظ من خلال دراسته أنه جاء خالياً من فكرة ازدواج السلطة القضائية^٣.

نظم المشرع نظر القضاء العادي منذ ١٩٧١ الفصل في جميع الخصومات عدا أعمال السيادة وبالتالي جاء خالياً من تحديد محكمة مختصة للمنازعات الادارية إلا للمحكمة الكبرى المدنية بدائرة ادارية .

مارس القضاء البحريني نظر الدعاوى الادارية على مرحلتين :

المرحلة الأولى : قبل صدور المرسوم بقانون ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ وكان ذلك تفعيلاً للمرسوم بقانون ١٣ لسنة ١٩٧١ وكان الاعتماد على المعيار الشكلي^٤.

المرحلة الثانية : بعد صدور المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٢ كاد القاضى أن يقترب من نظر المنازعات تفعيلاً للمعيار الموضوعي^٥ إلا ان ذلك في ولاية قضائية واحدة .

ولاشك أن مملكة البحرين سارت على منهج النظام الانجلوسكسونى باتباع القضاء الواحد بالرغم من أنها أخذت بالدراسة الموضوعية للمنازعات الإدارية أخيراً إلا أن هذا المسلك وإن كان محموداً إلا أن التخصص

1. 1-DICEY (A.V) Lntoroduction to the study of the law of the constitution. First edition .Macmillan & Co. Ltd. London.1959

٢. اعتنقت الولايات المتحدة الامريكه هذا النظام القضائي لتمتع النظام الامريكى بسلطات واسعه منا انجلترا ،وسارت على نفس النهج وعدم مسؤولية الاداره حتى صدور قانون ١٩٤٦ المسمى Tort Claims Act انظر تفصيلا د محمد كامل عبيد الرقابة على أعمال الاداره دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٥ ص ١٨٨-٢٠٦ انظر تفصيلا د محمد كامل عبيد الرقابة على أعمال الاداره دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٥ ص ١٨٨-٢٠٦ The Federal

٣. نظم الدستور السلطه القضائيه فى المواد ١٠٤، ١٠٦، ١٠٥ انظر تفصيلا الدستور مرجع سابق ص ٥٦، ٥٧

٤. انظر تفصيلا د فاروق احمد خماس القضاء الادارى وتطبيقاته فى مملكة البحرين مرجع سابق ص ١٠٠

٥. الدعوى ٠٢/٢٠١٢/٨٠٩٧/٧ وتاريخ الحكم/٠٧/ ٩ / ٢٠١٢ خاصة القرارات الاداريه بالجمعيات السياسيه . رقم الدعوى

٠٢/٢٠١١/٠٥٥٧٨/١ وتاريخ الحكم ٢٨/٠٢/٢٠١٢ الطعن فى قرار من خلال المواعيد وفى محل القرار ، والدعوى رقم

١٧/٢٠١١/١١٤/٩ وتاريخ الحكم ١٨/٠٨/٢٠١١ الطعن فى القرار بعد فوات مواعيد الطعن وتحصن المركز القانونى .

الدقيق يجعل من التنسيق والتكامل والدقة والابداع طريقاً حقيقياً لسرعة الفصل في المنازعات خاصة بعد دخول المملكة في كافة المجالات وقد حظيت باحترام على المستوى المحلي والدولي في تفعيل قانون العمل والرقابة الدستورية.

الفرع الثاني

القضاء الموحد في المملكة العربية السعودية

بادئ ذي بدء لابد من الاشارة الى أن المملكة العربية السعودية كان اهتمامها الأول تطبيق الشريعة الاسلامية في المنطقة العربية في كافة المجالات لأنه لاشريعة بغير شريعة الله لأن الشرع كان ابتداءً من الله ونظمها سبحانه وتعالى لتكون الشريعة الحاكمة ١ لقوله تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) ٢.

الطبيعة القانونية للقضاء الموحد في المملكة العربية السعودية:

تم الاعلان عن انشاء صندوق للشكايات للفحص والتدقيق في ذلك الأمر تحقيقاً للعدالة على أن يلتزم الشاكي بأدب عرض شكواه دون السب والقذف ٣.

وقد استهدفت المملكة العربية السعودية تحقيق التوازن بين الشريعة فيما ورد بشأنها النصوص القطعية التي لا يمكن الخروج عليها والأحكام الظنية التي تركت مجالاً واسعاً للإجتهد تحقيقاً للصالح العام .
واذا ولينا شطر وجوهنا شطر المراسيم الملكية نجد الآتي :

١. بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٣٧٤ هـ صدر ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م. ٨٧٥٩ /
٢. بتاريخ ١ / ١١ / ١٣٧٥ هـ اصدر رئيس الديوان القرار ٣٥٧٠ / ١ / بشأن النظام الداخلي ؛
وتحقيقاً لهذه المراسيم سار القضاء في المملكة ابتداءً على نهج القضاء الموحد كجهة تحقيق تابعة لجلالة الملك للتحقق من كل شكوى والتحقيق فيها وارسال النتيجة النهائية الى الوزير المختص مع ارسال صورة أخرى الى ديوان رئيس الوزراء وارسال النيجة النهائية الى ديوان جلالة الملك لاصدار امره السامي موضوع التقرير.

١. د على محمد جريشه المشروعية الاسلامية العليا رسالة دكتوراه ١٩٧٥ مكتبة وهبه القاهرة ص ٢٩
٢. سورة الشورى الايه ١٠
٣. (ان صاحب الجلاله يعلن للناس كافة ان من له ظلامه على كائن من كان من كان موظفا او غيره او كان كبيرا او صغيرا ثم يخفى ظلامته فانما اثمه على نفسه وان كان ممن له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومه صندوق للشكاوى مفتاحه لدى جلالة الملك فليضع صاحب الشأن شكايته في ذلك الصندوق وليثق الجميع انه لايمكن ان يلحق بالمشكى أى ذنب بسبب شكايته المحققه من اى موظف كان ويجب ان يراعى فى الشكاية مايلى :
- ينبغي تجنب الكذب فى الشكاية ومن ادعى بدعوى كاذبه يجازى بكذبه
- لا تقبل الشكاية المغفله من الامضاء ومن فعل ذلك عوقب على عمله ولتعلم الناس كان ان باب العادل للجميع على السواء الناس حكمهم صغيرهم وكبيرهم - قامة واحدا حتى يبلغ الحق مستقره والسلام) جريدة ام القرى العدد الصادر ٢٦ / ١١ / ١٣٤٤ هـ المشار اليه د محمد عبدالحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٦٤
٤. - انظر تقصيلا د محمد عبدالحميد ابوزيد وضع القانون الادارى فى الاسلام والدوله الحديثه دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٨٨

ومن نافذة القول نستطيع أن نجمل ما سبق في أن هذا الديوان يعد كجهه استئنافية للتصدي وبذل الجهد في منع جور الولاة وظلمهم ، فيعد كجهة إدارية أو مجلس إداري له اختصاص مقيد يحتاج الى تصديق من جلالة الملك بل تعدت الأمر إلى الإهتمام بقضايا فساد المال العام والرأى العام خاصة (مقاطعة اسرائيل) تطبيقا للمرسوم الملكى ٢٨ فى ٢٥/٦/١٣٨٢ هـ . ١٠

وقد ثار الجدل عن مزايا هذا النظام القضائي الموحد وعيوبه مما نستطيع أن نوجزها فيما يلى :

مزايا نظام القضاء الواحد :

يعد هذا النظام أكثر الانظمة اتفاقاً مع المشروعية للمساواة بين المواطنين والاداره والخضوع لنظام موحد ٢ يتميز ايضاً بالبساطة وسهولة الإجراءات حيث يخلو من التعقيدات واشكالات التنازع ٣ .

عيوب نظام القضاء الموحد :

لايراعى هذا النظام الموحد الحماية الكافية للأفراد لان الاداره لها من الحيل ما يجعلها تلجأ الى كثير من الأعمال ، وتضفى عليها ثوب المشروعية والحصانة ، فتصبح بمنأى عن الرقابة ٤ .

تحقيقاً للمصلحة العامة كثيراً لايهتم القضاء الموحد بطبيعة المنازعة الادارية والتي تختلف عن منازعات الافراد لاختلاف الهدف فيطبق قواعد ممثله فى جميع المنازعات فيحث الجور لمصالح الأفراد ٥ .

تطبيقاً لبعض اراء الفقهاء انه نظام الاداره بواسطة القضاء فيتدخل القضاء فى اعمال الاداره فيلزمها باعمال بعيدة عن فكرة الرقابة القضائيه ٦ .

يجعل هذا النظام غالباً تقرير المسؤولية ضد الموظفين دون الدولة مما يرهقهم مادياً خاصة فى قضايا التعويض ٧ .

ولاجرم أنه باستعراض نظام القضاء الموحد تلاحظ ان عيوبه تفوق حسناته مما حدا بنا ان نضرد للقضاء المزدوج مبحثاً مهتدين بتطبيقاته فى فرنسا ومصر وأخيراً نهجت المملكة العربية السعودية هذا المسلك مخالفة ما اقترته فى القضاء الموحد لتحقيق العدالة وسرعه الفصل فى المنازعات الاداريه خاصة بعد اتساع تدخل الدول فى شتى المجالات وتحقيق رفاهية المجتمع .

١. د انور رسلان القانون الادارى السعودى - نظم الاداره العامه ونشاطها دراسه مقارنه ١٤٠٨ هـ ص ٣٣
٢. د سليمان الطماوى القضاء الادارى مرجع سابق ٨٩
٣. د اعداد على حمود القيسى القضاء الادارى وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٨٢
٤. د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٠٩
٥. د محمد أنس قاسم جعفر الوسيط فى القانون العام القضاء الادارى ١٩٩٢ ص ١٤٢
٦. د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢١٠
٧. د محمد عبد الحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢٥٠-٢٥٣

المبحث الثالث

القضاء المزدوج

اتسعت رقعة البلاد الاسلاميه نتيجة الفتوحات الاسلاميه ونظراً لذلك تعددت الانشطة وتعددت الولايات فكان من اوائل هذه الولايات - القضاء - ومن الثابت أن من أفرد له يوماً مستقلاً لنظر المظالم هو عبد الملك بن مروان وعين له القاضي أبودريس ١ فكانت ولاية المظالم بجوار ولاية القضاء العادى وسار على هذا النهج خلفاء المسلمين تحقيقاً للعدل بكل صوره الى أن تجلت هذه الولايات فى عصر أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه الذي اتسمت بالعدل حتى ان الدمين انصفوا من ظلم الامويين ٢. وسار على هذا النهج خلفاء العصر العباسى، وهكذا ظهر القضاء المزدوج كل فى اختصاصاته، وهذا بصورة محايدة ان المسلمين الاوائل هم من شرعوا للبشرية هذا النهج القضائى ولهم السبق على القضاء الفرنسى بما له من اليات خاصه . وسوف نفرد لهذا القضاء مطلبين احدهما فى القضاء المزدوج فى فرنسا والثانى فى تطبيقات القضاء المزدوج فى جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه .

المطلب الأول

القضاء المزدوج فى فرنسا

أحست الانظمة القضائية فى فرنسا بحاجتها الى شرعية القضاء الادارى ٣ حتى يصبح مستقلاً عن نظيره القضاء العادى فعمدت الى انشاء جهتين قضائيتين :-

الاولى : جهة القضاء العادى والذي يختص بالفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض أو بين الأفراد والإداره ، بوصفها شخصاً معنوياً خاصاً ٥ .

الثانيه : جهة القضاء الادارى والذي يعد هيئة قضائية مستقلة مختصة بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه الا ما استثنى بنص قانونى .

وتتكون جهة القضاء الاداى من مجموع المحاكم الاداريه وعلى رأسها المحكمة الاداريه العليا ، فى حين يتألف القضاء العادى من محاكم مختلفه يوجد على قمته محكمة النقض او التمييز ٦ .

١. د محمد عبد الحميد ابوزيد وضع القانون الادارى فى الاسلام والدوله الحديثه دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٥٨
٢. روى ان رجل ذمى من اهل حمص جاء الى امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز فقال يا امير المؤمنين أسالك كتاب الله ، قال وما ذالك قال العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصب ارضي - والعباس جالس - فقال العباس ما يقول : اقطعها يا امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لى بها سجلاً فقال ما تقول يا ذمى فقال يا امير المؤمنين أسالك كتاب الله عز وجل فقال عمر نعم كتاب الله احق ان يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك وامر العباس بالرد
- انظر تفصيلاً ابن كثير البدايه والنهايه جزء ٩ ص ٢١٢ والمشار اليه د محمد عبد الحميد ابوزيد مرجع سابق ص ٦٠
3. DRAN (Michel): Le contentieux de la juridictionnelle et la garantie des libertes publiques The'se. Montpellier. 1966. Re'edition. L.G.D.J. paris. 1968.
٤. د اعد على حمود القيسى القضاء الادارى وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٩٢
٥. د محمد عبد الحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢١٠
٦. د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢١١

وبالتالى يستند هذا النظام القضائي الى مصدرين أساسيين أحدهما تاريخي ١ ، والثانى سياسى ترتب عليه الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الاداريه ٢ ، وكذلك تخلى الاداره القضائيه عن الاداره العامه من أجل توفير ضمانات الحقوق والحريات ٣ .

وجدير بالذكر أن القضاء المزدوج فى فرنسا أصبح صاحب الولاية العامه فى افضية الاداره واصبحت رقابته على مشروعية القرارات الاداريه الصادره من الإدارة والوقوف على اسباب الالغاء والتعويض والتأديب دون تدخل من الاداره او تدخل القضاء فى ملاءمة اصدار هذه القرارات وذلك لتحقيق التوازن بين اعمال السلطه التنفيذيه وتحقيق ضمانات الحقوق والحريات للأفراد فى ظل المشروعيه .

والحق ان النظام الدستوري حقق مبدا الفصل بين السلطات تطبيقاً للقانون ١٦-٢٤ أ ب ١٩٧٠ فى مادته ١٣ (الوظائف القضائيه مستقله وتظل منفصله عن الوظائف الاداريه وليس للقضاء ان يعرقل باي صوره كانت أعمال الهيئات الاداريه أو أن يستدعي رجال الاداره للمثول امامه لمقاضاتهم بسبب قيامهم باداء وظائفهم) ٤ .

المطلب الثانى

تطبيقات القضاء المزدوج فى الدول العربيه

تعتبر السلطه القضائيه فى نظام القضاء المزدوج ولاية كاملة واختصاصاً شاملاً كل على حده فاختص القضاء الادارى بالفصل فى جميع المنازعات الاداريه ،وسار القضاء العادى على ماضيه فى جميع المنازعات باستثناء المنازعات الاداريه ،وسوف نلقى الضوء بايجازعلى تطبيق هذا النظام القضائى فى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه فى فرعين مستقلين .

الفرع الأول

القضاء المزدوج فى جمهوريه مصر العربيه

استطاعت مصر ان تسير التطور القانونى والتطبيق القضائى بعد تجربتها فى النظام القضائى الموحد مغايرة ذلك بإنشاء مجلس الدوله المصرى على غرار نظيره الفرنسى .

١. د سامى جمال الدين الرقابه على اعمال الاداره منشأة المعارف اسكندريه ط ١ ١٩٨٢ ص ٢٥٧

٢. د سليمان الطماوى القضاء الادارى مرجع سابق ٩٢

3. Virginie(S.j):La conciliation des droit de l'homme et des Liberte's en drpit puplic Franc.ais. these limoges 1995 p116

٤. تم التطور القانونى فى فرنسا فى اعقاب الثورة الفرنسيه حيث كان مجلس الدوله ابتدأ رقابه على المنازعات الاداريه وكنها مقيده بالتصديق على ذلك ويصدر القانون ٢٤ مارس ١٨٧٢ أصبح لمجلس الدوله كيانه المطلق دون الحاجه الى تصديق من رئيس الدوله وارتنى ثوبه الجيد المستقل باحكامه دون تغل من اى جهة أنظر تفصيلاً - د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢١٨ ، د محمد عبدالحميد ابوزيد رقابه القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢٥٦

- اعيد تنظيم المجلس عدة مرات بالقوانين المتتاليه ٩ لسنة ١٩٤٩ - ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ - القانون ٥٥ لسنة ١٩٥٩ واخيرا القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ واخير عدل القانون الاخير بالقانونين ٥٠ لسنة ١٩٧٢ - ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٢٤ .

وبالتالى مرت مصر بعد أن تدارك المشرع القصور فى تشريعاته التى ضيقّت من الرّؤية الحقيقية لمفهوم القضاء الادارى ، فلم يكن مفهوماً انذاك فكرة الفصل بين السلطات والحكم اشبه بالدولة البوليسيه ، وفى عام ١٨٧٥ انشئت المحاكم المختلطة للفصل بين المنازعات بين المصريين والاجانب وكان للمحاكم نظر الدعاوى دون اعمال السيادة ١ .

وسارت مصر على النظام الموحد رغبة من الدول صاحبة الإمتيازات الأجنبية وذلك بناءً على نصوص لائحتى ترتيب المحاكم المختلطة والاهلية وعندها تم انشاء مجلس الدولة المصرى بالقانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ولكن اختصاصها كان مقيداً ومحدوداً ٢ لأن الولاية العامة للمحاكم العادية .

استمر مجلس الدولة الى أن أصبح هيئة قضائية مستقلة للفصل فى جميع المنازعات الاداريه ٣ وفى الدعاوى التأديبيه ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ٤ .

وقد بات القضاء الادارى صرحاً من صروح القضاء الشامخ ٥ الذى يستطيع التوازن بين اعمال السلطة التنفيذية وتحقيق كافة الضمانات للأفراد فى حقوقهم وحياتهم .

الفرع الثانى

القضاء المزدوج فى المملكة العربية السعودية

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تسير التطور من أجل تحقيق الانضباط المنشود فى أعمال السلطة التنفيذية وحماية حقوق الافراد وحياتهم خاصة بعد اتساع أنشطة المملكة بشكل ملحوظ فى المنطقة العربية والعالميه وتحقق سنة الكون فى التطور والتغيير وفرض السيطرة القضائيه على جميع هذه الاعمال الاداريه إلا ما استثنى بنص ووضع القواعد المنظمه لها .

صدر المرسوم الملكى رقم م ٥١ / بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ بإعادة نظام ديوان المظالم لسائر الأنشطة المتعدده لئلا يحدده خاصة المتعلقة بالقرارات الاداريه والعقود الاداريه وبالتالي تحول النظام القضائى من النظام الموحد الى النظام المزدوج وجعل منه ديواناً لقضاء الإلغاء والتعويض والاحكام النهائية وغير القابله للطعن وواجبة التنفيذ ٦ .

يعتبر نظام المظالم فى المملكة العربيه السعوديه وتطبيقاته الدليل القاطع على ان الاسلام بما فيه من مرونة قابل للوفاء بحاجة المجتمعات الاسلاميه المعاصره بل فى كل زمان ومكان وان هذا النظام – النظام

١. د سعاد الشرفاوى القضاء الادارى دار النهضة العربيه طبعه ١٩٨٤ ص ٢٢٠
٢. اختصاص مجلس الدوله بالتعويض عن قرارات اداريه محدده – والتعويض عن اعمال ماديه لئلا يحدده للافاء وكذلك التعويض عن القرارات المعيبه انظر تفصيلا محكمة القضاء الادارى ٣٦
- ٣-٥ ١٩٤٨ مجموعة المبادئ القانونيه ١٥ عام ١٩٥٠ ج ١ ص ٣٠٠ - د محمد عبد الحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢٨٦
3. BURDEAU(G): Remarques Sur la classification des fonction e`tatiques` R.D.P.,1945
٤. نشأت حسن الدستور المصرى البدرى للتوزيع بدون ص ٥٩
٥. القضاء الادارى المصرى وتنظيمه وتشكيله القضائى (المحكمه الاداريه العليا – القضاء الادارى – الاداريه – هيئة مفوضى الدوله – التأديبيه) قسم الفتوى والتشريع انظر تفصيلا د فاروق احمد خماس القضاء الادارى وتطبيقاته فى مملكة البحرين مرجع سابق ص ١٢٠ - ١٣٨
٦. د انور رسلان القانون الادارى السعودى تنظيم الادارة العامه ونشاطها دراسه مقارنه ١٤٠٨ هـ ص ٣٣

الاسلامى - يفضل عن جميع النظم المستعاره من الدول الاجنبية^١
ولاشك ان هناك اختلافاً بين النظام القضائي الموحد ونظيره المزدوج فى تحقيق غايته من تحقيق التوازن بين اعمال الاداره والرقابه عليها مع حصول الافراد على كافة الضمانات لحقوقهم وحررياتهم مما يلزم تقييم النظام القضائي المزدوج .

مزايا النظام القضائي المزدوج :

نستطيع أن نلمس محاسن النظام من عدة نواح على التفصيل التالى :
القضاء المزدوج يحقق الشرعيه الاداريه لتحقيق الانضباط المنشود فى اعمال الإدارة ومراقبة اعمالها بحياد تام وتوفير الضمانات لحماية الحقوق والحرريات^٢.
يتميز هذا النظام بسرعة الفصل فى الموضوع لدراية القاضى الادارى بكافة جوانب المنازعات الاداريه وتخصصه فى هذا المجال اتاح له سرعة الاستنباط والابداع وانزال العقوبات بما يتلاءم مع المخالفات^٣.
استطاع النظام المزدوج ان يرسخ للقانون الادارى قواعد قانونيه مثل نظرية الظروف الاستثنائية والمرافق العامه ونظرية الامير والعقود الاداريه^٤ .
وضع الاسس القانونيه والدستوريه التى شيد عليها هذا الصرح بما يتلاءم مع روح القانون العام^٥ .

عيوب النظام القضائي المزدوج :

وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام يمكن توضيحها والرد عليها على النحو التالى :
يحقق هذا النظام محاباه ومجامله للسلطة التنفيذية مما يعد تعدياً على حقوق الافراد^٦ .
والرد على هذا المنطق بأن القضاء يحقق العدالة لأنه يتعامل من خلال التوازن بين المصلحه العامه والمصلحه الخاصه دون تعسف او انحراف فى استخدام السلطه لما له من سلطه تقديرية فى تحديد العقوبه وملاءمتها^٧ .
يناقض القضاء المزدوج مبدأ الفصل بين السلطات دستورياً وتشريعاً^٨ .
والرد على هذا ان الفصل بين السلطات متوافر بكافة ضماناته الدستوريه والتشريعيه ولا يمكن الغلو فيها لأن استقلال الاعضاء متحقق بنص الدستور لان مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله والتشريعات القانونيه تبين استقلال اعضاء كل جهة قضائيه على حده .

١. د محمد عبدالحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢٧٢

٢. د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٢٠

٣. د سليمان الطماوى القضاء الادارى مرجع سابق ٩٣

٤. د اعداد على حمود القيسى القضاء الادارى وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٨٢

٥. د محمد أنس قاسم جعفر الوسيط فى القانون العام القضاء الادارى مرجع سابق ص ١٤٥

٦. د محمد كامل عبيد الرقابه على أعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٢٢

٧. د خالد المحمود السلطه التقديرية للاداره والرقابه عليها رساله دكتوراه كلية حقوق جامعه حلب سوريا ٢٠٠٨ ص ١٦٤

٨. د اعداد على حمود القيسى القضاء الادارى وقضاء المظالم مرجع سابق ص ٩٦

دائماً يؤثر هذا النظام مشاكل عديده فى التنازع بين الموضوعات بين القضاء العادى والادارى ١ مما يهدر حقوق الافراد ٢ .

والرد يكمن فى أن التخصص دائماً لا يثير مشاكل لأن القانون وضع الحالات التى لا يتطرق فيها القضاء الادارى مثل الجنايات ومسائل الحريات الشخصية ، وقد تحقق الفصل فى مسائل التنازع بإنشاء محكمة التنازع مختصة لذلك ٣

الأخذ بهذا النظام المزدوج يصاحبه بطء شديد فى الاجراءات والفصل فى المنازعات ٤ .
والرد على ذلك الامر واضح جلي فى عدم صحته بل يتحقق ذلك مع تطبيق النظام الموحد بسبب كثرة المنازعات وتنوعها .

ومما لاشك فيه ان الحق يظهر جلياً فى أن كلاً من النظامين الموحد والمزدوج له محامد ومساوئ الا أن محاسن النظام القضائي المزدوج اكدت نجاحه مما دفع كثيراً من الدول للإقتداء بهذا النهج وقد تلاحظ لنا التجربة فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .

الفصل الثانى اعادة هيكلة القضاء الإداري البحريني

يعتبر القضاء داخل مملكة البحرين قضاءً واحداً حظى بالمشروعية ، ويجمع بين جنباته القضاء العادى والادارى داخل المحكمه المدينه الكبرى ، ومن خلال هذه الدراسه يمكن ان تجمع المملكة بين الحسنيين رفاهية المجتمع وضمانات الحقوق والحريات ٥ التى تشدها فى دستور البلاد ٢٠٠٢ والفصل بين السلطات خاصه السلطه التنفيذيه وعلاقاتها بالافراد وخاصة ان مملكة البحرين تعتبر تاجاً على الرؤوس فى منطقة مجلس التعاون الخليجى خاصة والمنطقه العربيه والعالم الغربى بصورة عامه فى تفعيل كثير من القوانين مثل قانون العمل ، وقانون المرور.

كما أن مملكة البحرين من أوائل الدول التى دخلها الاسلام و التى أرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل فكانت مناراً وفتحاً على اهلها ، وبنص دستورها فى مادته الاولى انها مملكة عربية اسلامية مستقلة . وسبق توضيح هذا المنهج الاسلامى للقضاء المزدوج ٦ وامتيازاته للدولة والافراد مما حدا ان نقترح اعادة هيكلة القضاء الادارى فى ضوء الشريعة الغراء والقانون .

وبناءً على ماتقدم سنتاول هذا الفصل فى ثلاث مباحث على النحو الاتى :

المبحث الأول : مفهوم إعادة الهيكلة

1. Duez (p) : Esguise d`une definition realiste des droit puplics individuls. Me`langes Carre de Malberg. Recueil sirey 1933 p 111

٢. د محمد عبدالحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره دراسه مقارنه مرجع سابق ص ٢٥٨

٣. د اعاد على حمود القيسى القضاء الادارى وقضاء المظالم مرجع سابق ص ١٣٦-١٤٠

٤. د سامى جمال الدين الرقابه على اعمال الاداره مرجع سابق ص ٢٥٧

٥. د عبدالعزيز محمد سلمان الحق فى التقاضى وطرق تحريك الدعوى الدستوريه بحث مقدم لمجلة الرقابه الدستوريه السنه الثالثه العدد ٢٠١٠ تصدرها اتحاد المحاكم والمجال الدستوريه والعربيه ص ٣١٩

٦. انظر تفصيلا الفصل الاول من هذا البحث ص ١-١٨

المبحث الثاني : إعادة الهيكلة لتنمية الموارد البشرية

المبحث الثالث : مستقبل القضاء الإداري البحريني

المبحث الأول

المطلب الأول: مفهوم إعادة الهيكلة

تعددت تعريفات إعادة الهيكلة وتتنوع الآراء الفقهية حول تحديد ماهيتها وأهميتها من خلال المشتغلين بعلم الإدارة العامة وسوف نبين التعريف اللغوي ثم نتطرق للمعنى الاصطلاحي ثم نلقى الضوء على ماهية إعادة الهيكلة وأهميتها .

أولاً التعريف اللغوي :

جاءت من الضخم في كل شئ - البناء المشرف - وفي الهندسة الميكانيكية الدعامة التي تتركب منها أجزاء المحرك - الهيكل العظمي : مجموع العظام التي يقوم عليها بناء الجسد (ج) هيكل - وهياكل الفراغنة بيوت ضخمة كانت تخصص لعبادة الآلهة ١ .

ثانياً :التعريف الاصطلاحي :

إعادة الهيكلة تغير جوهرى في الهياكل الادارية والمالية للمنظمة من خلال انظمه اداريه تحل محل القديم أو اندماج بين الوحدات والغاء وحدات وتغير بهذه المؤسسة ٢ .
وذهب بعض الفقهاء الى انها إعادة ترتيب الاختصاصات والعلاقات والاوزاع الداخلية والخارجية بالمؤسسة بما يتفق مع الظروف الحالية والمستقبلية بما يؤدي الى رفع الفاعلية لتحقيق رسالة المؤسسة ٣ .
ولا جرم ان تحرص السلطات الحاكمة على وجود اجهزه متخصصة حتى تحقق التوازن المنشود بين الاداره وسلطوتها وتوفير ضمانات الافراد وحقوقهم وحررياتهم ٤ . لا ريب ان التخطيط العلمى لهذه المؤسسات خاصة المؤسسة القضائية وتتبع إعادة هيكلتها وبيان ادواتها ووسائلها لان التغير غاية سامية بعد الدراسة وترتيب الاوليات وتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة كما ان التغير سنه كونه فالماء الراكد لا يبعث الا على الكريه بينما التجديد فيه الحياة والنماء .

والحقيقه من خلال الدراسه السابقه فى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه من إعادة البنين واقامة الصرح القضائي وفق المعايير الحديثه والاصاله الاسلاميه القديمه لاجدر بمملكة البحرين ان تحذو مثلها ليحقق لها مجدا جديدا يضاف الى رصيدها السابق من الريادة والتحول نحو الجوده

- ١ . المعجم الوجيز طبعة وزارة التربية والتعليم مجمع اللغة العربية ج.م.ع. طبعة عام ١٤١٣هـ ص ٦٥١
- ٢ . د احمد ماهر تطوير المنظمات الدليل العلمى لاعادة الهيكلة والتميز الادارى وإدارة التغير الدار الجامعية اسكندريه ج م ع طبعة ٢٠٠٧ ص ٥٥٨ .
- ٣ . د محمد محمد ابراهيم الاداره واعادة الهيكلة فى المشروعات العامة والخاصة مكتبة عين شمس ٢٠٠٤ ص ١٦٧
- ٤ . انظر تفصيلا نصوص الدستور فى باب الحقوق والواجبات من ماده ١٧ حتى ماده ٣١ دستور مملكة البحرين الامانه العامة ٢٠٠٨ ص ١٦-٢١ .

الشاملة ١ .

وبالتالى يمكن تحديد اعاده الهيكله للسلطه القضائيه بانها مجموعة الاجراءات التى تستهدف تعديل الهياكل الموحد فنيا واقتصاديا وماليا مع اعادة التصميم للهيئات القضائيه الاداريه بصوره مستقله بهدف تحقيق حسن الاداء وتحقيق العداله مسترشدا بهدى الدول المطبقه لهذا النظام مع تقرير مشروعيتها بالنص الدستورى .

المطب الثانى

إعادة الهيكلة لتنمية الموارد البشرية

تمثل الضغوط الشديده من سوء توزيع العاملين داخل الدول نوعين من البطاله ،بطاله طبيعيه بسبب عدم توفير البنود المالىه ، وعدم وجود التخصصات الشاغره لهذه الوظائف ، والنوع الثانى يكمن فى البطاله المقنعه بسبب سوء استخدام الاداره فى هذا التوزيع حسب الاحتياجات الحقيقيه مما جعل هذه الضغوط ترهق كاهل السلطه التنفيذيه فى ايجاد فرص عمل حقيقيه مما ادى الى بطء الاجراءات تارة وتدهور الانظمه الاداريه وتحديات الراى العام تارة اخرى وفى نهايه المطاف تلاحظ عدم تفعيل الرقابه وضعفها ٢ .

ويمكن وضع تصور لمجموعه من الخطوات فى اطار علمى حتى يحقق الاستفادة المثلثى من الفرص المتاحة لتحسين الاداء والنهوض بمؤسساتنا وتنمية الموارد البشريه وذلك على النحو التالى :

١ . التخطيط للهيئة القضائية الجديدة

٢ . التنظيم الدقيق للهيئة القضائية .

٣ . التوجيه والقيادة

٤ . الرقابة وتحديد المسؤولية

وسوف نلقى الضوء على هذه المحاور لاهميتها ولتحقيق الغايه المرجوه من اعادة الهيكله داخل الصرح القضائي .

اولاً: التخطيط للهيئة القضائية الجديدة :

يعد التخطيط منهجاً لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات وذلك بوضع برنامج مستقل لتحقيق اهداف معينه خلال مده محدده عن طريق حصر الامكانيات المتاحة وتكريسها بوضع الاهداف موضع التنفيذ ٢ .

وتجدر الاشاره الى ان التخطيط اداه للتنظيم الشامل لموارد المجتمع ويجعل للرقابه وجودا والتزاما باحكام

١ . يلزم لبناء المؤسسة واعادة الهكله للوصول للجوده من التعرف على طبيعة النشاط وتحديد علاقتها بالسلطه ثم تكوين الاقسام الجيده ووحداتها التنظيميه انظر تقصيلا د على عبد الهادى مسلم - د ايمن على عمر علم تحليل وتصميم منظمات الاعمال مدخلى اعاده الهيكله واعادة الهندسه الدارالجامعيه اسكندريه ج م ع ص ١١٨

٢ . د احمد ماهر تطوير المنظمات الدليل العلمى لاعادة الهيكله والتميز الادارى وادارة التغير مرجع سابق ص ٥٦٣

٣ . د ماجد الحلوعلم الاداره العامه دار المطبوعات الجامعيه اسكندريه ١٩٨٥ ص ٥١

الدستور ١ ويحقق الاهداف ٢ بوضع هذه الخطط مع اصدار الاوامر بالتنفيذ الذى لايتحقق الا بحسن استخدام الموارد البشرية ٣ .

ويتحدد نطاق الحماية التشريعية لهذه الموارد البشرية والتنظيم القانونى ؛ الذى يكفل لها الوجود الواقعى وكفالة ممارستها لانه يعتبر احد الضمانات المهمة لهذا التخطيط .

ولاجرم ان اهمية التخطيط للهيئته القضائيه الجديده يظهر بصورة واضحه جليه اذا وضعنا فى الاعتبار ان هذا التخطيط يؤدى الى ايجاد فرص عمل و توفير ضمانات حقوق الافراد وحررياتهم واستقرار المجتمع والعدالة فى المجتمع البحريني مما يؤدى الى سرعة الفصل فى المنازعات ومحاكمة الافراد امام قاضيههم الطبيعى المتخصص فى القضاء الادارى خاصة وان المخالفات الاداريه بلغت الكثير داخل كافة المؤسسات .

اذاً يكمن التخطيط فى اقرار الخطة وتنفيذها ٥ وغاية اخرى تبلغ اهميتها فى المحافظه على الاقتصاد القومى لان اساسه العدالة الاجتماعيه ،وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله فى حدود القانون ٦ .

ثانياً : التنظيم الدقيق للهيئة القضائية :

التنظيم ٧ وظيفه اداريه معقده ولايمكن اهمالها لان به يتم توزيع المهام والسلطات ، ولايتم التقدم فى اى مؤسسه وتحقيق اغراضها الابتغاء افضل اساليب التنظيم لانه يحدد وينسق الجهود البشرية لتحقيق الاهداف المقرر تنفيذها فى ضوء السياسات المرسومه بكفاءه وفى اسرع وقت ممكن مع التوازن فى التكاليف ٨ المقرر اعتمادها .

وترجع أهمية التنظيم لأنه يحقق ما يلى :

- زيادة الفاعليه الاداريه .
- الاستفادة القصوى من الموارد البشرية .
- التنسيق والتوازن بين الانشطه المختلفه .
- سهولة الاتصال .
- المساعدة فى تدعيم نمو الهيئه واتساع نشاطها .

١. المجموعه التشريعيه الامانه العامه ٢٠٠٨ ص ١٤
٢. انظر تفصيلا د-مصطفى عفيفى مبادئ اصول علم الاداره العامه ط ١ ١٩٩٠ ص ٧٠ ، د محمد انس قاسم جعفر - د محمد عبدالحميد ابوزيد مبادئ الاداره العامه القاهره دار الثقافه العربيه ٩٨-٩٩ ص ٨١
٣. د احمد امين عامر اداره الدوله - مدخل فى الاداره العامه مكتبة الجلاء القاهره ١٩٨٦ ص ١٠٠
٤. م ١٣/ ب تكفل الدوله توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه المجموعه التشريعيه الامانه العامه ٢٠٠٨ ص ١٥
٥. د سعاد نايف برنوطى الاداره اساسيات - اداره الاعمال ط ٤ ٢٠٠٨ دار وائل الاردن ص ٢٣١-٢٥٦
٦. المجموعه التشريعيه الامانه العامه ٢٠٠٨ مرجع سابق ص ١٤
٧. تم استخدام التنظيم تارة بصورة فعل (بمعنى التفاعلات والعلاقات الضروريه ومن ثم يعد واجب اساسى يشمل جميع الجوانب الثابته والمستقره للهيئته الجديده) زتارة اخرى فبى صورة اسم (بمعنى منظمه - هيئته - كيان الخ،،،،،) انظر تفصيلا- د سعاد نايف برنوطى الاداره اساسيات - اداره الاعمال مرجع سابق ص ٢٧٦
٨. د محمد انس قاسم جعفر - د محمد عبدالحميد ابوزيد مبادئ الاداره العامه مرجع سابق ص ٨٣

- زيادة مجال تمرين القادة وتنمية خبرتهم ١ .
- إذاً التوجيهات الخاصة بالتنظيم الإداري لهذه الهيئة يحقق التوازن بين المسؤولية والتخصص ويحقق رفاهية المجتمع من خلال احساس الفرد بان هذه الجهة من دقة تنظيمها يساعده في حصوله على حقوقه وهذه أسمى غايات الدولة .

ثالثاً : التوجيه والقيادة :

تعد عمليتي التوجيه والقيادة في حياة أي منظمه أو مؤسسة هي عملية متعددة الابعاد لذلك يلزم توضيح المعنى لكلا منهما ثم بيان اهميتها .

اولاً : التوجيه : هي عملية التعامل مع العامل الانساني الصرف وهي معقدة بسبب الخصائص المميزة للانسان التي تجعلها الاداره من أولى اهتمامها لتحقيق الصالح العام ٢ . فالتوجيه ملازم للتخطيط والتنظيم فيشمل التحفيز والتحفيز وحسن التواصل .

ثانياً : القيادة : هي مسؤولية الاداره وقدرتها على خلق رابط وجداً بين العاملين مع الانزام بالمسؤولية والقدره على التصرف في المواقف في ظل مشروعيه النص القانوني وملاءمته ٣ .

فالقيادة تتطلب المشاركة او الاشتراك في صنع القرارات وتحقيق هذا من خلال تدريب قائد للمهام واخر في بناء الجماعه حتى يحظى بالسلوك القيادي الذي يحقق رفاهية ونجاح هذه الهيئة أو المؤسسة .

ومما لاشك فيه أن عمليتي التوجيه والقيادة تتطلب السلوك الإداري والتنظيمي على حد سواء في ظل المشروعيه لتحقيق العمل بطريقه أفضل مع توفير الجهد والمال ٤ .

لكل هذه الاعتبارات تتضح معالم إعادة هيكلة الجهاز القضائي داخل مملكة البحرين لتحقيق فعالية التوجيه والقيادة ورفع كفاءة الاداء واحداث تغييرات جذريه لرفع معدلات الكفاءه والفاعليه داخل الاجهزه القضائيه على المستوى الإداري والفني من خلال ابتكار جهاز قضائي جديد يحقق للمجتمع خدمات قضائيه بطريقه واضحه ومخصصه وسريعه في الاداء ودعماً للمساءلة والمحاسبه وتطبيقاً لمبدأ الإثابة والتحفيز للمميزين والعقاب للمقصرين في أعمالهم .

رابعاً : الرقابة وتحديد المسؤولية :

أولاً: الرقابة في اللغة :

تعد الرقابة ٥ في اللغة - المراقبة وعمل من يراقب الكتب والصحف مثل التشريعات - من يلاحظ أمراً - الحارس ومن اسماء الله الحسنی الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء .

١ . انظر تفصيلاً د هشام عبدالمنعم عكاشه - د عبدالعليم مشرف الوسيط في الاداره العامه ج ١ دار الالفى القانونيه بالمنيا ج م ع ص ١٧٦ - ١٧٧

٢ . د علي محمد منصور مبادئ الاداره الاسس والمفاهيم القايره ١٩٩٩ ص ٣٨٢

٣ . د سعاد نايف برنوطى الاداره اساسيات - اداره الاعمال مرجع سابق ص ٣٥٨

٤ . د محمد انس قاسم جعفر - د محمد عبدالحميد ابوزيد مبادئ الاداره العامه مرجع سابق ص ٢٠٠

٥ . المعجم الوجيز مجمع اللغة العربيه مرجع سابق ص ٢٧٢ - ٢٧٣

ثانياً: الرقابة فى الإصطلاح :

النشاط الذى تقوم به الادارة لمتابعة وتنفيذ السياسات الموضوعه وتقييمها والعمل على اصلاح ما قد يعثرها من ضعف حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة ١ ،وتعتبر عملية الرقابة من أهم الوظائف لصحيح المسار ،ومعالجة القصور والانحرافات لتحقيق هيبة الهيئة – المؤسسة بأسلوب يدفع العاملين الى تحسين الأداء وتطوير وتحقيق السياسة العامة للدولة ٢ .

وقد تعددت تعاريف الرقابه الا أنها لاتخرج عن هذه المفاهيم :

الرقابه أحد مكونات العمل الادارى وأكثرها ارتباطاً بالخطة الموضوعه فلارقابة بدون تخطيط

تعمل الرقابة على إصلاح مواطن الضعف والقصور .

تهدف الى الوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة من خلال العملية الادارية ٣ .

ولاتحقق الرقابة الطريق الممهد لها إلا بالالتزام العملى وتوزيع الاختصاصات من خلال أحكام وقواعد القانون ٤ مع ترك قدر من الحرية فى تنفيذ هذه الأعمال فى إطار المشروعية ٥

وتؤثر فى عملية الرقابة عوامل متعددة تشريعية وادارية ، وعوامل بيئية ، وعوامل سياسية واقتصادية وهى تختلف من بلد لآخر حسب النظام الذى يطبق إلا أن الغاية متفقة فى الالتزام بحدود القانون ٦ .

ونهاية المطاف للرقابه أهداف غاية فى الدقة وبتحقيقها تتجلى أهمية إعادة الهيكلة ويمكن حصرها فى الالتزام بالعمل الادارى حيث يحدد فى إطار مشروعية القانون وحدوده ، تحديد أسباب انحراف الجهة الادارية وتحديد المواقف ووضع حلول تنفيذية وجزائية ، بث روح الهمة من خلال الالتزام بالمصلحة العامة وحماية المال العام ، استخدام أساليب التوجيه واتخاذ القرار على كافة المستويات والبعد على المصالح الخاصة ، احترام حقوق العاملين وعدم الجور والظلم واستغلال المناصب ، ضمان خدمة المواطن العام والحفاظ عن النشاط الحكومى بعيدا عن الاهواء والميول السياسيه ٧ .

بتحقيق إعادة هيكلة القضاء البحريني وتخصص قضاء يحكم منازعات الادارة سوف يعيد علاقة جديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تمتد الى عمق الكيان الادارى فى استخدام وتنمية السياسات الاستراتيجية ، والترشيد فى اتخاذ القرارات ،وتوجيه الأداء بإتجاه الأهداف المحددة للنهوض بالصرح القضائي والمحافظة عليه .

المبحث الثاني

إعادة الهيكلة لتنمية الموارد البشرية

تستطيع مملكة البحرين استخدام آلية علمية حديثة لتطوير العمل القضائي من خلال إعادة

١. د حسن توفيق الاراه العامه الهيئه العامه لشؤون المطابع القاهره ١٩٨٤-١٩٨٥ ص ١٩٧
٢. د محمد عبدالحميد ابوزيد رقابة القضاء لاعمال الاداره مرجع سابق ص ٣
٣. د هشام عبدالمنعم عكاشه - د عبدالعليم مشرف الوسيط فى الاداره العامه مرجع سابق ٢٧٢
٤. الفتوى ٢٧-٢-٢١٥ الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدول المصرى ١٩٩٦-٦-١٩
٥. د ثروت بدوى القانون الادارى دارالنهضة العربيه ٢٠٠٥ ص ٢٥٦
٦. د حسين عبدالعال محمد الرقابه الاداريه على الجهاز الادارى للدوله بين علم الاداره والقانون الادارى رسالة دكتوراه جامعه عين شمس ٢٠٠٢ ص ٧٣ .
٧. د هشام عبدالمنعم عكاشه - د عبدالعليم مشرف الوسيط فى الاداره العامه مرجع سابق ٢٨٣

الهيكليّة، وإدارة التغيير على المستوى المادي والبشري ١، وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين نتناول في الأول إدارة التغيير، والثاني التغيير تطوير لجودة الأداء.

المطلب الأول مفهوم إدارة التغيير

التغيير هو عملية مستمرة بالمنظمة أو المؤسسة وتحليل المعلومات المدرجة لاستنباط التصرفات الحالية المطلوبة للمستقبل، ولا يتم ذلك إلا بمجموعة من الإجراءات التي تقوم على أسس إدارية معتمدة ومن خلال ادخال عنصر أو مجموعة عناصر جديدة لإحداث التوازن القانوني والبيئي .
ويمكن التغيير في أنه وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل في ضوء تحديد المشكلات وإيجاد حلول لها ووضع المبررات التي يمكن إجمالها على النحو التالي ٢:-

- التغيير لمواجهة مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
 - إثبات الذات وإظهار القوة .
 - تخفيف حدة الروتين والعمل بروح الفريق الواحد.
 - إظهار قيمة الوقت وتقليل الجهد وزيادة الإنتاج.
 - مواكبة التقدم العلمي في جميع المجالات.
 - تحسين الأداء.
 - جعل العمل داخل المؤسسة في منافسة مشروعة.
- ولا جرم أن استخدام إدارة التغيير آلية حديثة داخل المؤسسة القضائية يحقق كثيراً من ثمرات التطور إدارياً على مستوى العاملين، وفنياً على مستوى القضاة والمستشارين ويتم برفع الروح المعنوية وذلك بمنح صلاحيات للعاملين لاظهار قدراتهم على الابداع والتميز وتحقيق العدالة .
ويضاف إلى ما سبق من ثمار إدارة التغيير إحساس المتقاضين في مجال العمل الإداري إنهم أمام مؤسسة متخصصة في مجال نزاع فيبحث على إحساسه بتقوية عنصر المراقبة وبث الروح المعنوية في الحصول على كافة حقوقه وتوفير كافة الضمانات التي تحقق العدالة.

المطلب الثاني إدارة التغيير لتطوير جودة الاداء

اتضح أهمية التطوير العلمي والتكنولوجي في كافة مجالات العمل ولكي تحظى المؤسسة بالتغيير للوصول إلى جودة الأداء خاصة الهيئات القضائية يلزم تحديد محورين أساسيين وهما تجديد المؤسسة ومستويات ودرجة التغيير الممكنة وسوف نوضحهما على الوجه التالي .

١. د محمد محمد إبراهيم الاداره واعادة الهيكلة في المشروعات العامة والخاصه مرجع سابق ص ١٨٠
٢. د على عبد الهادي مسلم - د ايمن على عمر قراءات في علم وتصميم منظمات الاعمال مرجع سابق ص ٢١٨

أولاً : تجديد المؤسسة :

الهيئة القضائية صرح شامخ في كثير من بلدان العالم يفخر بها ، ولتحقيق ذلك الاستقرار على المستويين الداخلي والدولي تحتاج ادارة التغيير الى مبررات عديدة خاصة انظمة المعلومات حتى يتم إعادة الهيكلة ووضع رؤية جديدة شاملة متكاملة للمؤسسة الجديدة (الرؤية والرسالة ونظم المعلومات) ١ . ويتم تجديد المؤسسة من خلال العناصر المادية والبشرية الأولى تكمن في وضع بنود لها من خلال وزارة العدل وكذلك تمويلها من خلال ميزانية المملكة والثانية تكمن في إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين مع زملاء جدد من خلال مسابقات وبالتالي يتم فتح مجالات للقضاء على جزء من البطالة التي تعد من معوقات الدول في شتى المجالات ٢ .

في ضوء ما سبق يتم التنسيق من خلال التخطيط والتدريب للموظفين وتطوير مواردهم وإعادة توزيعهم لتحقيق أهداف المؤسسة الجديدة وطموحاتها .

ثانياً: تجديد المؤسسة ومستويات ودرجة التغيير الممكنة:

تعتبر عملية التغيير داخل الأجهزة الإدارية من الأمور التي تعيد فيها البناء والحياة بدلاً من الرتابة والروتين اللذين دائماً يبعثان على الملل وللقضاء على ذلك يمكن استخدام آليات جديدة داخل مملكة البحرين فيجعل منها صرحاً قضائياً ثانياً متخصصاً في المنازعات الادارية وضمانة جديدة من ضمانات الحقوق والحريات .

ولتجديد المؤسسة القضائية من خلال إدارة التغيير يفترض أن تتم من خلال محاور أربعة نوجزها على النحو التالي ٣ :

أولاً: التغييرات الحتمية :

يمكن أن تضع مملكة البحرين موضوع التغيير القضائي على النحو السابق شرحة أمراً حتمياً للتحسن والتطوير الدائم في تقديم خدمة قضائية متخصصة .

ثانياً : التغيير الاستراتيجي :

تحتاج هذا المفهوم الى وضع الية جديدة أمام السلطة التنفيذية واحساسها من خلال موقع المسؤولية الجدية في اتخاذ القرار وعدم اللامبالاة في ذلك لأن الرقابة الجديدة متخصصة سواء على القسم القضائي أو قسم الفتوى والتشريع ٤ .

ثالثاً : التغيير التنظيمي :

يعد هذا الأمر من المقومات الأساسية لأنه يلزم بتدخل قانوني واصدار تشريع بذلك ومن خلاله يمكن

1. <http://islamfin-go-forum-net/t1794-topic=7/4/20111>

٢. د محمد عبدالفتاح مشكلات تطبيق المراجع الاداريه كأداة لرفع كفاءة الاداء رسالة دكتوراه كلية تجارة عين شمس ج م ع ص ٦

٣. - د احمد ماهر تطوير المنظمات الدليل العلمى لاعادة الهيكلة والتميز الادارى وإدارة التغيير مرجع سابق

4. <http://www.almotmaiz.net/club/mkal/9.htm>=7/4/2011

تقسيم النظام القضائي الجديد الى قسمين الأول يشمل التنظيم القضائي والثاني يحتوى قسمي الفتوى والتشريع.

وقد تلاحظ كم الأعمال الملقاة على عاتق هيئة التشريع والإفتاء القانوني من قيامها بأعمال كثيرة من خلال نهوضها بأعمال كثيرة ومتنوعة ومنها الفتوى والصياغة لمشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية لعرضها على البرلمان، بالإضافة الى مراجعة عقود الدولة والمعاهدات الدولية. ويمكن أن تحقق إعادة الهيكلة وإدارة التغيير بأساليب قانونية تتناسب مع مجتمع مملكة البحرين وآليات خاصة من تحقيق التغيير التنظيمي ١ ، ليحقق الصرح القضائي الذي تفخر به المملكة في ظل ريادتها وحكومتها الرشيدة .

رابعاً : التغيير الفردي :

يعد التغيير الفردي نمطاً وسلوكاً للقيادة وطريقة تفكير جديدة مع وجود رابط مشترك من القيم السامية التي تجمع أعضاء الهيئة القضائية في بوتقة واحدة لتغير سلوك الأفراد في كافة الإدارات ، وترسيخ مفاهيم الرقابة بكافة أنواعها ٢ ، لأن التعامل مع موظفي الجهات الادارية بكافة جهاتها يحتاج إلى فطنة وذكاء للقضاء على انحراف السلطة والتعسف في استخدام الحق لتحقيق العدل الذي يعد أساساً لدوام الملك .

لا جرم أن التغيير الذي نحن بصدد داخل الصرح القضائي يتطلب قيادة مثالية من صفوة المسؤولين داخل مملكة البحرين ، ومن الضروري فهم ثقافة التغيير في ضوء إعادة الهيكلة لتطوير العمل للوصول الى تحسين مستوى العاملين بها من خلال الترغيب في العمل بنظام المكافآت للمبدعين والمبتكرين لأنه إحدى دعائم نجاح التغيير، وكذلك العقاب للخارجين عن حدود القانون .وعلى الجهة القضائية أن تبذل كل الجهود لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصون كرامة المرافق العامه ودوام سيرها بانتظام وإطراد دون معوقات .

المبحث الثالث

مستقبل القضاء الإداري البحريني

تحظى مملكة البحرين باحترام وتقدير المجتمع الدولي بأسره ، فقديمًا كانت تسمى عروس الخليج العربي ،وهي ذات تاريخ وحضارة قديمة ٢ وسبق في منطقة الخليج للتقدم والازدهار ولهذا نرى أن في تبني مثل هذا المشروع القضائي أن يحقق لمملكة البحرين تاريخاً جديداً يضاف إلى ماضيها بعد إتساع تدخل الإدارة الحديثة في جميع مجالات الحياة مما أدى ذلك الى رفع الكفاءة ومنح هذه الادارة ألية وبدائل

١. د فريد راغب النجار ادارة التغيير الاستراتيجى العربى لمواجهة الازمه الماليه العالميه الدار الجامعيه اسكندريه ج م ع ٢٠٠٩ ص ٢٧٢

2. www.ituarabic.org/doc/pr1%201-unil=7/4/20112

٢. أنظر تفصيلاً كانت مقر لحضارة دلمون ومركز ديني للساموريين والاشوريين والبابليين وكذلك كشفت الثار عن حضارة اليونانيون في عصر الاسكندر الاكبر

جديدة حتى لا تستخدم سلطتها وسطوتها في اتخاذ القرارات مما قد يجحف بحقوق الأفراد- ويتعسف في استخدام الحق ولتحقيق هذه الضمانة الدستورية لنجاح الهيئة الجديدة والأخذ بفكرة القضاء المزدوج لفخر عظيم وتاج على الرؤوس يضاف الى رصيد مملكة البحرين في التطوير وحركة التنوير بإستخدام أساليب العلم الحديث والتراث القديم والإصلاح التي تولاهها جلالة الملك عاهل البلاد منذ إستفتاء الشعب على دستوره وميثاقه الوطني .

ومن ثم نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في الأول تطوير الهيئة القضائية ونفرد الثاني لتحسين الأداء القضائي.

المطلب الاول تطوير الهيئة القضائية

التطوير داخل الصرح القضائي البحريني من خلال تحويل النظام القضائي الواحد الى نظام القضاء المزدوج ولايتم ذلك إلا من خلال نقل هذه الفكرة وتطبيقاتها الى قالب تشريعي تطبيقي يحدد الاختصاصات ويبن التنظيم الدقيق لهذه الجهة الجديدة ١ .

ويقوم تطوير الجهاز القضائي على أسس اختيار الوسائل المتاحة ونمط التعامل بها والمادة القانونية المراد نقلها من نظام الى نظام آخر وهذا يتطلب السرعة والجدية لأهمية هذا الأمر وتأثيره على المجتمع البحريني والمنطقه بأسرها ويتطلب ذلك الإهتمام بنقل الكفاءات الادارية والقضائية بغية تحقيق التقدم والإزدهار ٢ .

ويحتاج تطوير الهيئة القضائية إلى اصدار التشريع المنظم لكل الاجراءات من بداية العمل حتى اصدار أحكامه وعدم تقاعس السلطة التنفيذية عن تنفيذ الاحكام ،ويلزم لذلك تحديد مده زمنيه واضحه لتنفيذ هذا المشروع لتعدد ايجابياته على الفرد والمجتمع مع توفير المستلزمات المادية من ابنيه ومايلزمه تعيينات لهذه الوظائف الجديد ٣ .

ولاجرم أن استقلال القضاء الاداري لايعنى قطع الصلة بين القانون الإداري والقوانين الأخرى فالجميع من نبع واحد وغاية القانون واحدة لتحقيق الصالح العام والخاص وحماية الحقوق والحريات وتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع .

ولكن يتجلى تطوير الهيئة القضائية في استقلالها بالرقابة على الجهات الإدارية وهذا يعنى منح الصرح القضائي الجديد ما حظيت به المحكمة الدستورية بمملكة البحرين من فرض رقابتها على القوانين واللوائح ،وتتفرغ الجهة الجديدة من في فرض رقابتها على قرارات الإدارة إلغاءً وتعويضاً ، شأن الدول التي تهج القضاء المزدوج .

١ . د سعاد نايف برنوطي الاداره اساسيات - ادارة الاعمال مرجع سابق ٤١٨

٢ . محمد عبدالحميد ابو زيد وضع القانون الاداري في الاسلام والدوله الحديثه مرجع سابق ص ١٨٢

٣ . د سيد الهواري الاداره الاصول والاسس العلميه القايره مكتبة عين شمس ١٩٨٧ ص/٧٠١

٤ . حسين عبد الرحيم الشويخ تنظيم السلطه القضائيه وفقا لتشريعات مملكة البحرين مرجع سابق ص ٢٠٢

وفى مجال التطوير يمكن بداية وضع تصور لهيكل القضاء الإداري البحريني بصورة مشابهة لمجلس الدولة المصرى والذي يتكون من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع ، ونحاول القاء الضوء عليها بايجاز على النحو التالى :

أولاً القسم القضائي :

يضم هذا القسم خمس هيئات المحكمة الادارية العليا ١ محكمة القضاء الادارى ٢ المحاكم الادارية ٣ المحاكم التأديبية ٤ هيئة مفوضي الدولة ٥ التي تعتبر من الأسس المهمة التي شيدت على صرحها اعمال القضاء الإداري مثل :-

- تحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة - ايداع التقارير - المذكرات
- تسوية النزاع بالثوابت القضائية للمحكمة الادارية العليا
- الفصل فى طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية ٥

يعتبر هذا تصور مبدئي للقسم القضائي وفى حالة التطبيق يمكن الاستعانة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ لمجلس الدولة المصرى ، كما يمكن دمج بعض المحاكم لخطوه أولى لتفعيل هذا المشروع مثل محكمة القضاء الادارى حيث تجمع بين طياتها اختصاص (محكمة القضاء الإداري - الادارية - التأديبية) مع الأخذ فى الاعتبار عند زيادة أعباء العمل يمكن العودة إلى ما أستقر عليه القضاء الإداري المصري .

ثانياً قسم الفتوى :

يحق القسم أهمية كبرى فى تسيير مرافق الدولة بانتظام واطراد وذلك لأهمية الفتوى القانونية ما دامت بأسانيدها الواضحة التى لاتقبل الإلغاء وقد صدرت من ادارة متخصصة ٦ .

ثالثاً قسم التشريع :

يهتم قسم التشريع بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ووضعها فى نطاقها وتوصيفها دون تعرض لمخالفة الموضوعات والخروج عن التفسير المحدد لها دون إضافة أو إخلال وبالتالي تستطيع السلطة التنفيذية

١. تعتبر على قمة القضاء الادارى وتستأنف أحكام محكمتى القضاء الادارى - التأديبية أمامها ويطعن أمامها (مسائل مخالفة القانون ، الخطأ فى التأويل والتطبيق - بطلان الحكم فى الاجراءات - بطلان حكم حاز قوة الشئ المقضى فيه) د طعيمة الجرف رقابة القضاء لاعمال الاداره دار النهضه العربيه ج م ع ١٩٧٠ ص ٢٣٤
٢. محكمة أول درجة للمنازعات الاداريه ويدخل فيها مالم يرد بنص امام الاداريه العليا - التأديبيه وتعد هيئه استثنافيه لاحكام المحكم الاداريه انظر تفصيلا د سعاد الشرقاوى الوجيز فى القضاء الادارى الطبعة الاولى ١٠٨٠ ص ١٤١
٣. تعد محكمه متخصصه بالفصل فى المنازعات الاداريه مثل المرتبات والمعاشات - لورثتهم ،،،
٤. د سليمان الطماوى القضاء الادارى مرجع سابق ٢٤٤
٥. نظم المشرع تحديد اختصاصها على مستوى الوظيفه للعاملين المدنيين بالدوله ولها توصيف فى مراحل الدعوى - الاحاله الى المحكمه التأديبيه للفصل فى الدعوى - الجهاز المركزى للمحاسبات - المرحله الثانيه فى مباشره الدعوى انظر تفصيلا د محمد عبدالحمد ابوزيد ميد المشروعيه وضمان تطبيقه دراسه مقارنة دار النهضه ٢٠٠٤ ص ٢٥٤
٦. وزع مجلس الدولة المصرى قسم الفتوى الى قسمين الادارات - لجان رؤساء الادارات ونظمها بالقانون ٦١ من قانون مجلس الدوله انظر تفصيلا د فؤاد العطار رقابة القضاء لاعمال الاداره ١٩٩٦ ص ١١٢

الاستفادة القصوى من هذا القسم قبل طرح مشروعات قوانينها لأخذ الموافقة والتصديق وبالتالي تنأى بذلك عن سلطات الالغاء .

ولاجرم أن تطبيق أحد الأمثلة التي أخذت بهذا النهج لا يمنع من التنسيق بين هذه الانظمة لوضع تصور حقيقى يتناسب مع مملكة البحرين لأن التطور دائماً يبدأ بفكرة تدرس دراسة موضوعية ولتحقيقها فى مملكة البحرين يلزم لذلك سن التشريع الملائم حتى يحظى التطبيق بالمشروعية.

المطلب الثانى تحسين الأداء القضائي

يعد تحسين الأداء القضائي هو أحد ثمرات التطوير داخل مرافق مملكة البحرين ، الأمر الذى تتحقق به مصلحة الأفراد فى توفير ضمانات الحقوق والحريات ، ومصلحة الادارة فى تحقيقها الانضباط المنشود وحسن سير العمل .

يتحقق بتطوير الهيئة القضائية تحقيق طموح المجتمع البحريني فى حل كثير من القضايا وسرعة الفصل فيها وعدم اطالة أمد النزاع خاصة ما يثار بشأن القرارات الادارية والغائها والتعويض عنها وتهذيب سلوك موظفى الإدارة بتوقيع العقوبات التأديبية التى تتحقق الردع العام والخاص .

كما أن التخصص يساعد على الابداع^١، وتحسين العمل القضائي والأمثلة فى القضاء الاسلامى قد وضحت فى بحثنا فى الفصل الأول ، وكذلك فى التشريعات المقارنة غرباً وشرقاً بعد أن كانت تأخذ بالنظام القضائي الموحد لدليل واضح على ما يمتاز به النظام القضائي المزدوج . ولتحقيق تحسين الصرح القضائي يحتاج الى كثير مما يلى :-

- وضع الإطار القانوني لهذا التنظيم القضائي الجديد يحدد الاختصاصات والأهداف .
- توفير المناخ الذى تستطيع فيه ثقافة الرقابة الجديدة بكافة أنواعها أن تحظى بالقبول فى التطبيق بإرادة إدارة التغير الحاسمة لتحقيق رفاهية المجتمع .
- وضع أسس لتوزيع الحوافز على الأداء الفعلى للعمل ولتشجيع العاملين على الابداع واطهار كافة الطاقات الكامنة .
- استحداث وحدات ادارية وقضائية متنوعة فى توزيع الأعمال حتى لا يثير عمل الموظف طيلة خدمته فى شق واحد كثير من الرتابة والملل ، فالتغيير سكونة الكون لتحقيق رفاهية المجتمع، وحث العاملين وتشجيعهم فى أعمالهم مما يحقق الصالح العام والخاص على حد سواء .
- تخصص القضاء فنياً فى قضائهم الادارى يساعد الكثير منهم فى الحصول على درجات علمية فى ذات المجال كما أنه يثرى المكتبة العربية والقانونية بالموسوعات القانونية عملياً ونظرياً .

١. الابداع قديماً كان يصدر من انسان يملك موهبته نادره لانتوافر فى كثير من الناس ومع تطور العمل الادارى استطاع علم الاداره ان يث ان الابداع يمكن ان يتحقق بوسائل متعددة تكمن فى تحديد المشكله - الاعداد والتحضير - مرحلة التخمير (ايجاد الحلول للمسائل المعقدة) - التفق (الالهام والشراف والتبصر للوصول الى افضل الحلول) التحقق (التأكد من سلامة القرار وصلاحيته فى الواقع العملى) انظر تفصيلاً - د سعاد نايف برنوطى الاداره اساسيات - ادارة الاعمال مرجع سابق ص ٢٩١-٢٩٣

- التخصص في مجال محدد يساعد على الإبداع في استنباط الأحكام التي لم يرد بها نص واضح مما يحقق التوازن والملاءمة بين المصالح المتعارضة في ضوء المشروعية.
- وأخيراً استحداث هيئة قضائية بمملكة البحرين للفصل في المنازعات الادارية يحقق الهدف المنشود لتفعيل الرقابة وحجب انحرافات الإدارة وتجاوزاتها وتوفير كافة ضمانات الحقوق والحريات لأبناء هذا المجتمع والتعاون المثمر مع الاجهزة المالية في كشف حالات الفساد وتحديد أوجه القصور الإداري في الانفاق ومحاولة ترشيد الاستهلاك وتحديد كافة الضوابط القانونية .

الخاتمة

- عرضنا فيما سبق فكرة لمشروع مستقبلي لتطبيق النظام القضائي المزدوج وقد تناولنا الموضوع في فصلين الأول كان معنوناً بالنظام القضائي بين الشرع والقانون وتم من خلاله توضيح القضاء الإداري في النظام الإسلامي والنظام الانجلوسكسوني وتطبيقاته في مملكة البحرين وأخيراً النظام الفرنسي وتطبيقاته في فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية .
- وقد تناولنا في الفصل الثاني كيفية تفعيل هذا النظام القضائي من خلال إعادة الهيكلة وإدارة التغيير وذلك لتطوير النظام القضائي وتحسين الأداء القضائي .
- وقد اسفرت هذه الدراسة عن بعض التوصيات :
- استقرار النظام القضائي الإداري في مملكة البحرين وذلك بعد اتساع أنشطة المملكة المتعددة .
 - إتاحة فرص عمل جديدة من العاملين المدنيين وكذلك من الفنيين (كادر خاص من القضاة) .
 - إتاحة الفرصة للقضاء الإداري في إثراء القانون الإداري بمفاهيم جديدة من خلال إستنباط أحكامه من خلال التخصص والإبداع وتحقيق العدالة واثراء المكتبة العربية بمؤلفات تخدم التخصص القضائي .
 - توفير ضمانات الحقوق والحريات التي من أجلها انشئ دستور البلاد .
 - إقامة صرح قضائي بمملكة البحرين لهو فخر يضاف الى ماضيها وحاضرها المشرف في ظل حكومتها الرشيدة .
 - إتاحة الفرصة للتقاضى أمام درجات المحاكم الإدارية المتعددة ولجهة متخصصة اثبتت كل التجارب نجاحها في دول القضاء المزدوج.
 - إتاحة الفرصة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني القيام بعملها الأصيل من خلال مجلس الدولة البحريني في تحقيق أمانيه التي يصبو إليها بأقسامه المتعددة .

قائمة المراجع

أولاً : مراجع باللغة العربية:

- ابن هشام السيره النبويه ج ٤ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٩٧٤
- ابو الأعلى المودودي - الحكومة الإسلامية ترجمة احمد ادريس - دار المختار الإسلامى ١٤٠٠ هـ
- ابواسحاق السيرازي - المذهب فى فقه الغمام الشافعى ج ٢ مطبعة البابلى الحلبي مصر ط ١٩٧٦ م
- ابواسحاق السيرازي - المذهب فى فقه الغمام الشافعى ج ٢ مطبعة البابلى الحلبي مصر ط ١٩٧٦ م
- الامام النووي - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - مراجعة الشيخ محمد على الصابوني - تحقيق محي الدين جراح - مؤسسة مناهل الوفاء بالمملكة العربية السعودية بدون
- الامام جاد الحق على جاد الحق بيان للناس من الأزهر الشريف ج ٢ مطابع وزارة الأوقاف ١٩٩٣
- حسين عبد الرحيم الشويخ تنظيم السلطة القضائية وفقاً لتشريعات مملكة البحرين دار العصمة
- د احمد امين عامر ادارة الدولة - مدخل فى الادارة العامة مكتبة الجلاء القاهرة ١٩٨٦
- د احمد ماهر تطوير المنظمات الدليل العلمى لاعادة الهيكلة والتميز الادارى وادارة التغيير الدار الجامعية اسكندرية ج م ع طبعة ٢٠٠٧
- د اسماعيل البدوى القضاء الإداري الجزء الثاني دار النهضة العربية الطبعة الأولى ١٩٩٣
- د أياد على حمود القيسي القضاء الإداري وقضاء المظالم الطبعة الثانية ٢٠١٠ دار وائل للنشر - عمان
- د انور رسلان القانون الادارى السعودى تنظيم الادارة العامة ونشاطها دراسة مقارنة ١٤٠٨
- د ثروت بدوي القانون الإداري دار النهضة العربية ٢٠٠٥
- د حسن توفيق الاداره العامه الهيئه العامه لشؤون المطابع القاهرة ١٩٨٤-١٩٨٥
- د حسين عبدالعال محمد الرقابه الاداريه على الجهاز الادارى للدولة بين علم الاداره والقانون الادارى رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ٢٠٠٢
- د حمدي أمين عبد الهادي الفكر الإداري الإسلامي القاهرة دار الفكر العربى ١٩٧٦
- د خالد المحمود السلطه التقديرية للاداره والرقابه عليها رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة حلب سوريا ٢٠٠٨
- د خيرى خاطر د احمد هيكل تاريخ القانون مطبعة جامعة البحرين ٢٠٠٦
- د رمضان محمد بطيخ تطور الفكر السياسى الإسلامى فى دولة الإمارات العربية مؤسسه العين للإعلان والتوزيع والنشر ابوظبى
- د سامى جمال الدين الرقابه على اعمال الاداره منشاة المعارف اسكندريه ط ١٩٨٢
- د سامى جمال الدين دعاوى التسويه منشاه المعارف اسكندريه ١٩٨٥
- د سعاد الشرقاوى القضاء الادارى دار النهضة العربية طبعة ١٩٨٤، ١٩٨١
- د سعاد نايف برنوطى الاداره اساسيات - ادارة الاعمال ط ٤ ٢٠٠٨ دار وائل الاردن
- د سعيد عبد الحكيم : الرقابه على اعمال الإدارة فى الشريعة الإسلاميه والنظم الوضعيه دار الفكر

العربي ط ٢ ١٩٨٧

- د سليمان الطماوى القضاء الإدارى (قضاء التعويض) دار الفكر العربي ١٩٨٧
- د سيد الهوارى الاداره الاصول والاسس العلميه القاهره مكتبة عين شمس ١٩٨٧
- د صبحى الصالح النظم الاسلاميه دار العلم للملاين ط ١٠ ١٩٩٦
- د صوفى ابوطالب تاريخ النظم القانونية والإجتماعيه دار النهضة العربيه ج م ع جزء ٢ النهضة والشرائع الساميه بدون
- د ظافر القاسي نظام الحكم ى الشريعة والتاريخ الإسلامى - الكتاب الثانى السلطة القضائية دار النقاش ط ٤ ١٩٩٢ ف
- د عبدالحكيم حسن العيلى الحريات العامه فى الفكر والنظام السياسى فى الإسلام دار الفكر العربى ١٩٧٤
- د عبد الحميد الرافعى القضاء الإدارى بين الشريعة والقانون دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان ط ١ ١٩٨٩
- د عبد الكريم محمد عبد الكريم تاريخ النظم الاجتماعيه والقانونية عند العرب قبل الإسلام وفى بلاد النهرين ٢٠٠٢ م
- د عبد الهادى الجوهري واخرون دراسات فى علم الاجتماع بدون ١٩٧٩
- د على عبد الهادى مسلم - د ايمن على عمر علم تحليل وتصميم منظمات الاعمال مدخلى اعاده الهيكله واعادة الهندسه الدار الجامعيه اسكندريه ج م ع
- د على محمد جريشه المشروعات الاسلاميه العليا رساله دكتوراه ١٩٧٥ مكتبة وهبه القاهره
- د على محمد منصور مبادئ الاداره الاسس والمفاهيم القاهره ١٩٩٩
- د فريد راغب النجار ادارة التغيير الاستراتيجى العربى لمواجهة الازمه المالىه العالميه الدار الجامعيه اسكندريه ج م ع ٢٠٠٩
- د فؤاد العطار القضاء الادارى دار النهضة العربيه ٦٧-١٩٦٨
- د فؤاد النادى المشروعيه وضوابط خضوع الدوله للقانون فى الفقه الإسلامى دار الكتاب الجامعي القاهره ١٩٨٠
- د ماجد الحلو علم الاداره العامه دار المطبوعات الجامعيه اسكندريه ١٩٨٥
- د ماجد الحلو القضاء الإدارى دار المطبوعات الجامعيه اسكندريه ١٩٩٤
- د محمد أنس قاسم جعفر مبادئ نظم الحكم فى الإسلام دراسه مقارنه ٢٠٠١ دار النهضة العربيه
- د محمد انس قاسم جعفر الوسيط فى القانون العام (القضاء الادارى) ط ٢ دار النهضة العربيه القاهره ١٩٩٠
- د محمد عبد الحميد ابوزيد مبادئ الاداره العامه القاهره دار الثقافه العربيه ٩٨-٩٩
- د محمد عبد الحميد ابوزيد مبدأ المشروعيه وضمان تطبيقه دراسه مقارنه النسر الذهبى للطباعه ٢٠٠٤

- د محمد عبدالحميد أبوزيد وضع القانون الإداري في الإسلام والدولة الحديثه دراسه مقارنه دارالنهضة العربيه ١٩٩٥
- د محمد عبدالفتاح مشكلات تطبيق المراجع الاداريه كأداة لرفع كفاءة الاداء رسالة دكتوراه كلية تجارة عين شمس ج م ع
- د محمد فؤاد مهنا مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربيه طبعة معهد البحوث والدراسات العربيه ١٩٧٢
- د محمد كامل عبيد الرقابة على أعمال الاداره دار النهضة العربيه القايره ٢٠٠٥
- د محمد محمد ابراهيم الاداره واعادة الهيكلة في المشروعات العامه والخاصه مكتبة عين شمس ٢٠٠٤
- د محمد يوسف موسى نظام الحكم في الإسلام العصر الحديث للنشر والتوزيع بدون الطبعة الثالثه ١٩٨٨
- د محمود حافظ القضاء الإداري دراسه مقارنه ط ٧ دار النهضة العربيه القايره بدون
- د محمود عاطف البنا الوسيط في القانون الإداري ط ٢ دار النهضة العربيه ١٩٩٩
- د محمود محمد عوض سلامه الحاكم وحدود طاعته في النظام الإسلامى كميونستار بلبيس ١٩٩٧
- د مصطفى أبوزيد فهمى القانون الإداري الجزء الأول طبعة ٢ سنة ١٩٩٠ ص ٣٦
- د مصطفى محمود عفيفي فلسفة العقوبات التأديبية واحترامها الطبعة الثانية بدون
- د نصر فريد واصل السلطة القضائية ونظام في الإسلام دراسه مقارنه مع النظم الوضعيه مطبعة الامانه ط ١ ١٩٨٩
- د هشام عبدالمنعم عكاشه - د عبدالعليم مشرف الوسيط في الاداره العامه ج ١ دار الالفى القانونيه بالمنيا ج م ع
- الشيخ عبد الوهاب خلاف اصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى طبعة ١٩٤٩
- الشيخ محمد الغزالي حقوق الانسان من معالم الإسلام وإعلان الأمم المتحده طبعة ٣ دار التوفيقية النموذجية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م
- الطبرى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى دار الكتاب بيروت ١٩٦٧ ج ٥
- الفتوى ٣٧-٢-٢١٥ الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدول المصرى ١٩٩٦-٦-١٩
- المجموعه الدستوريه دستور مملكة البحرين الامانه العامه ٢٠٠٨
- المستشار عمر الشريف : نظم الحكم والاداره في الدوله الاسلاميه مطبعة معهد الدرسان الاسلاميه ١٤١٠-١٩٩٠
- المعجم الوجيز طبعة وزارة التربيه والتعليم مجمع اللغة العربيه ج.م.ع. طبعة عام ١٤١٣هـ

ثانياً المراجع الأجنبية: ١ - المراجع الإنجليزية

1. DICEY (A.V) Intoroduction to the study of the law of the constitution. First edition .Macmillan & Co. Ltd. London. 1959.
2. STREET (H.) & BRAZIER (R): Constitutional and administrative LAW , Penguin Books. 1981.

٢ - المراجع الفرنسية:

1. Bechtel (M.F): Le Juge administratif Protecteur des droits et liberte`s R.F.A.D Juillet et Septectembre 1997
2. Burdeau (G): Les Libberte`s s pupliques L.G.D.J Paris 1972.
3. BURDE4- DRAN (Michel):Le contro`le juridictionnel et ia garanite des libetes publiques The`se. AU(G): Remarques Sur la classification des fonctions e`tatiques``.R.D.P..19454-
4. DRAN (Michel):Le contro`le juridictionnel et ia garanite des libetes publiques The`se. Montpellier.1966.Re`e`dition. L.G.D.J.paris.1968
5. Duez (p): Esguisse d`une definition realiste des droit puplics individuls. Me`langes Carre
6. Mohamed salah Mohamed Mohamed : L`economie.de marche` et Les droits de L`homme.Revue inteernational de droit de L`homme No.2 1996
7. Virginie(S.j).La concilaation des droit de`lhommeset des Liberte`es en drip public Franc. is. these Limoges 1995

المواقع الالكترونيه على شبكة الانترنت

1. <http://islamfin.go-forum-net/t1794-topic=7/4/2011>
2. www.ituarabic.org/doc/pral%201-unil=7/4/2011
3. <http://www.almotmaiz.net/club/mkal/9.htm=7/4/2011>